



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

ANTEPROYECTO DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES
“SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA”

IF-2026-39023742-GCABA-SSHIG



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Índice

ARTÍCULO 1° - TERMINOLOGÍA Y ABREVIATURAS	5
ARTÍCULO 2° - RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN	8
ARTÍCULO 3° - OBJETO	8
ARTÍCULO 4° - ZONAS, RENGLONES	9
ARTÍCULO 5° - VIGENCIA DEL CONTRATO	11
ARTÍCULO 6° - CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	12
ARTÍCULO 7° - AUTORIDAD DE APLICACIÓN	12
ARTÍCULO 8° - JURISDICCIÓN	12
ARTÍCULO 9° - MARCO JURÍDICO	12
ARTÍCULO 10° - ORDEN DE PRELACIÓN DEL MARCO NORMATIVO	13
ARTÍCULO 11° - PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO	14
ARTÍCULO 12° - ALCANCE DEL SERVICIO	15
ARTÍCULO 13° - EXCLUSIVIDAD	16
ARTÍCULO 14° - FACULTAD DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS	16
ARTÍCULO 15° - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES	17
ARTÍCULO 16° - ADQUISICIÓN DE PLIEGOS, CONSULTAS Y CIRCULARES	18
ARTÍCULO 17° - CÓMPUTO DE PLAZOS	19
ARTÍCULO 18° - EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD (RIUPP)	20
ARTÍCULO 19° - GARANTÍAS:	20
ARTÍCULO 20° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	25
ARTÍCULO 21° - VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA	26
ARTÍCULO 22° - CONDICIONES PARA SER OFERENTE	26
ARTÍCULO 23° - IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE	31
ARTÍCULO 24° - REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	32
ARTÍCULO 25° - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA	35
ARTÍCULO 26° - FORMA DE COTIZAR	43
ARTÍCULO 27° - ESQUEMA DE RETRIBUCIÓN	45
ARTÍCULO 28° - FALSEAMIENTO DE DATOS	48
ARTÍCULO 29° - CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES	48
ARTÍCULO 30° - APERTURA DE OFERTAS	48
ARTÍCULO 31° - VISTA DE LAS OFERTAS	49
ARTÍCULO 32° - COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	49
ARTÍCULO 33° - EVALUACIÓN DE OFERTAS	50



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

ARTÍCULO 34° - ADJUDICACIÓN	59
ARTÍCULO 35° - RECHAZO DE LAS OFERTAS - VICIOS EXCLUYENTES	60
ARTÍCULO 36° - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	62
ARTÍCULO 37° - LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA O DESIERTA	62
ARTÍCULO 38° - AMPLIACIÓN, DISMINUCIÓN Y PRÓRROGA	63
ARTÍCULO 39° - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO	64
ARTÍCULO 40° - CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO. CONTINUIDAD DEL SPHU	66
ARTÍCULO 41° - FORMA DE PAGO. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN	68
ARTÍCULO 42° - EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO	69
ARTÍCULO 43° - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES	70
ARTÍCULO 44° - FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS	72
ARTÍCULO 45° - RENDICIÓN DE CUENTAS	73
ARTÍCULO 46° - PENALIDADES	74
ARTÍCULO 47° - SANCIONES	74
ARTÍCULO 48° - RESCISIÓN CONTRACTUAL	77
ARTÍCULO 49° - EXTINCIÓN DEL CONTRATO	78
ARTÍCULO 50° - SEGUROS	79
ARTÍCULO 51° - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO	83
ARTÍCULO 52° - CERTIFICACIÓN	84
ARTÍCULO 53° - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS	85



ARTÍCULO 1° - TERMINOLOGÍA Y ABREVIATURAS

A los efectos de la interpretación de este Pliego y de todo otro documento contractual a él vinculado, las siguientes palabras, siglas y expresiones tendrán el significado que a continuación se consigna:

- **Acto Administrativo de Adjudicación:** Es el acto por el cual la Autoridad competente selecciona al oferente cuya oferta resulta la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- **Adjudicatario:** Oferente cuya oferta haya sido adjudicada por Acto Administrativo de Adjudicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- **Adquirente/Interesado:** Persona jurídica o humana que adquiere los Pliegos de Bases y Condiciones con voluntad de formular una oferta administrativa, técnica y económica, de acuerdo con los requisitos formales exigidos en los Pliegos que rigen el procedimiento de selección de Adjudicatario.
- **Autoridad de Aplicación:** Será el organismo que realice los controles sobre la ejecución del servicio o bien adquirido.
- **BAC:** Sistema Buenos Aires Compras.
- **CENTROS DE RECICLADO:** Instalaciones provistas y designadas por la Autoridad de Aplicación para realizar el acopio, selección, acondicionamiento y distribución de los RSU-FS recolectados en el marco de la prestación del SPRD.
- **Circular con Consulta:** Documento emitido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en respuesta a todo pedido de aclaración sobre la documentación licitatoria formulado mediante el Sistema Buenos Aires Compras por los interesados en formular oferta.
- **Circular sin Consulta:** Documento emitido por el organismo licitante a fin de formular aclaraciones o modificaciones de oficio, previo a la fecha límite fijada para la presentación de ofertas.
- **CR:** Centros de Reciclado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

- **Cooperativas:** aquellas previstas en el artículo 5° de la Ley N° 992.
- **DGLIM:** Dirección General de Limpieza.
- **DGRECI:** Dirección General de Reciclado.
- **Documentación Licitatoria:** Totalidad de los elementos e instrumentos del contrato, detallados en los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y Anexos, y circulares con o sin consulta, en caso de corresponder.
- **EURSP:** Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
- **GCABA:** Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- **Oferente:** Es la persona jurídica o humana que formula una oferta.
- **Oferta:** Documentación presentada por el oferente.
- **Orden de Compra:** Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la presente contratación, una vez adjudicada la Oferta más conveniente y aprobada dicha adjudicación, y que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Adjudicatario, cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales.
- **Organismo Contratante:** La Subsecretaría de Higiene de la Secretaría de Higiene de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- **PBCG:** Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
- **PBCP:** Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- **PET:** Pliego de Especificaciones Técnicas.
- **Pliego de Bases y Condiciones:** Documento redactado por la Administración que establece los requisitos, condiciones y obligaciones de las partes, que deben cumplirse para la prestación de los servicios y ejecución de todas las tareas comprendidas en el alcance del objeto de la contratación. Comprende el presente documento, complemento del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, y Anexos, y rige el procedimiento.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

- **PRD:** Parte de Recepción Definitiva.
- **PROVEEDOR:** Persona humana o jurídica o contrato asociativo que, en el marco del presente Pliego, resulte contratada para la prestación de los servicios objeto de la contratación, de conformidad con las condiciones, obligaciones y demás requisitos establecidos en el Pliego y en el contrato correspondiente.
- **PUNTOS VERDES:** Son las estaciones establecidas y operadas por el GCABA en diferentes puntos de la CABA donde los vecinos pueden acercar sus materiales reciclables (cartón, vidrio, papel, plásticos, metales y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aceite, etc.) para su procesamiento.
- **Recuperadores:** aquellos previstos en el artículo 4° de la Ley N° 992.
- **Representante Técnico:** es la persona humana de carácter técnico con incumbencia acorde a las características de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada y con capacidad técnica.
- **RIUPP:** Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- **RSU:** Residuos Sólidos Urbanos.
- **RSU-FH:** Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Húmedos.
- **RSU-FS:** Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos.
- **RSU-FO:** Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Orgánicos.
- **RUR:** Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables.
- **SECH:** Secretaría de Higiene.
- **SPHU:** Servicio Público de Higiene Urbana.
- **SPHU-FH:** Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos.
- **SPHU-FS:** Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Secos.
- **SPHU-FO:** Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Orgánicos.
- **SPRD:** Servicio Público de Recolección Diferenciada.
- **SSHIG:** Subsecretaría de Higiene.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

- **SUB-BASES:** Bases operativas de las diferentes cuadrillas que realizan tareas de barrido de calles y sirven como lugar de guardado de carros, insumos y elementos de trabajo.
- **UM:** Unidad de Multa de conformidad con lo establecido en la Ley 6.929.
- **Unidad Operativa de Adquisiciones:** Dirección General Técnica y Administrativa de la Subsecretaría de Coordinación Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- **Uniones Transitorias (UT):** es el grupo de empresas asociadas según lo determinado por los artículos 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial de la Nación, que convienen su participación en la licitación y posterior contratación, bajo una única dirección y reglas comunes.

Todo otro término empleado en la documentación de los pliegos no mencionado en el presente artículo debe interpretarse conforme a los usos y costumbres.

ARTÍCULO 2° - RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de selección se efectúa mediante Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, en los términos del Régimen de Compras y Contrataciones vigente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 32° y 33°, segundo párrafo, de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 129/23, en el PBCG aprobado por Disposición 333/DGICYC/23, el presente PBCP, el PET, las Circulares Con o Sin Consulta que al efecto se dicten y los correspondientes Anexos que integran la presente Licitación.

Todos los documentos serán considerados como recíprocamente explicativos de las cláusulas y disposiciones contractuales.

ARTÍCULO 3° - OBJETO

La presente Licitación tiene por objeto la contratación del “SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA” con destino a la Subsecretaría de Higiene dependiente de la



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Secretaría de Higiene de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a los requerimientos detallados en el presente PBCP, en el PET y los correspondientes Anexos que integren la presente Licitación.

Dentro del SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA se contemplan las siguientes prestaciones:

- a. Las vinculadas al SERVICIO DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS;
- b. Las vinculadas al SERVICIO DE RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA DE LA FRACCIÓN SECA.
- c. Las vinculadas al SERVICIO DE PROVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y CESTOS PAPELEROS;
- d. Las vinculadas al SERVICIO DE PROVISIÓN DE LICENCIAS DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA LLAVE EN MANO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO.
- e. Las vinculadas al DESARROLLO DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS.

El alcance y las especificaciones de cada una de las prestaciones mencionadas están definidas y supeditadas a lo establecido en el artículo 3° - “Contenido de los servicios” del PET.

Todas las prestaciones que integran el presente Pliego deberán ejecutarse de manera coordinada, continua y eficiente, conforme los principios de gestión integral de los RSU, sustentabilidad ambiental y “Basura Cero” previstos en la normativa vigente.



ARTÍCULO 4° - ZONAS Y RENGLONES

Los servicios serán prestados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cual estará organizada mediante OCHO (8) zonas de conformidad con los límites que se indican a continuación:

- ZONA 1: corresponde a los límites de las Comunas 1 y 4
- ZONA 2: corresponde a los límites de las Comunas 2 y 3
- ZONA 3: corresponde a los límites de las Comunas 5 y 6
- ZONA 4: corresponde a los límites de las Comunas 7 y 9
- ZONA 5: corresponde a los límites de la Comuna 8
- ZONA 6: corresponde a los límites de las Comunas 10 y 11
- ZONA 7: corresponde a los límites de las Comunas 12 y 15
- ZONA 8: corresponde a los límites de las Comunas 13 y 14

Cabe destacar que los límites territoriales de cada una de las Zonas se corresponden con los límites de las Comunas que las integran. Las calles limítrofes entre zonas quedarán asignadas a la zona con el número índice menor, salvo expresa disposición en contrario en este Pliego.

En la “Zona 5” el Ente de Higiene Urbana ejecutará las prestaciones comprendidas en el SPHU que resulten de su competencia, conforme la Ley 462. Los demás renglones del presente Pliego resultan aplicables a la Zona 5 cuando así se indique expresamente en el detalle del objeto.

La zona portuaria queda excluida del alcance de este Pliego. La prestación del servicio en bajo autopistas, cruces peatonales ferroviarios, bajo puentes y viaductos y calles colectoras de la Av. General Paz se encuentra incluida en el presente Pliego y constituye una obligación del adjudicatario de la zona que corresponda.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

De conformidad con lo previsto en el presente artículo, cada uno de los renglones serán considerados de manera independiente a los efectos de la cotización, evaluación y adjudicación.

RENG LÓN	DETALLES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	“SERVICIO DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS”, según PET, para Zona 1	MES	120
2	“SERVICIO DE RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA DE LA FRACCIÓN SECA”, según PET, para Zona 1	MES	120
3	“SERVICIO DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS”, según PET, para Zona 2	MES	120
4	“SERVICIO DE RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA DE LA FRACCIÓN SECA”, según PET, para Zona 2	MES	120
5	“SERVICIO DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS”, según PET, para Zona 3	MES	120
6	“SERVICIO DE RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA DE LA FRACCIÓN SECA”, según PET, para Zona 3	MES	120



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

7	"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS", según PET, para Zona 4	MES	120
8	"SERVICIO DE RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA DE LA FRACCIÓN SECA", según PET, para Zona 4	MES	120
9	"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS", según PET, para Zona 6	MES	120
10	"SERVICIO DE RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA DE LA FRACCIÓN SECA", según PET, para Zona 6	MES	120
11	"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS", según PET, para Zona 7	MES	120
12	"SERVICIO DE RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA DE LA FRACCIÓN SECA", según PET, para Zona 7	MES	120
13	"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS", según PET, para Zona 8	MES	120
14	"SERVICIO DE RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA DE LA FRACCIÓN SECA", según PET, para Zona 8	MES	120
15	"SERVICIO DE PROVISIÓN y	MES	120

IF-2026-39023742-GCABA-SSHIG



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

	MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y CESTOS PAPELEROS" para las Zonas 1,2,3,4,5,6,7 y 8		
16	"SERVICIO DE PROVISIÓN DE LICENCIAS DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA LLAVE EN MANO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO", según PET para las Zonas 1,2,3,4,5,6,7 y 8.	MES	120
17	"DESARROLLO DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS", para las Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.	MES	8

ARTÍCULO 5° - VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionará a partir de la notificación de la Orden de Compra a través de BAC.

A partir de la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra, comenzarán a regir, de manera automática e improrrogable, los plazos estipulados para el cumplimiento de las obligaciones preparatorias y demás hitos iniciales que se encuentran taxativamente listados y exigidos en el PET.

El contrato tendrá una duración total de DIEZ (10) años consecutivos e ininterrumpidos, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Prestación del Servicio, la que se suscribirá con posterioridad al perfeccionamiento del Contrato, conforme lo establecido en el PET.

La prestación de los servicios objeto del presente deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en el PET, a requerimiento del Organismo Contratante.

ARTÍCULO 6° - CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o de hechos propios o de terceros ajenos a la presente contratación, autorizará al/los adjudicatario/s a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente Pliego y del



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Contrato oportunamente suscripto, además de las establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y las del Pliego de Especificaciones Técnicas, salvo que se tratare de eventos previstos como caso fortuito o fuerza mayor de conformidad con el artículo 1.730, sus siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y fuese debidamente documentado y probado por el interesado y aceptado por el organismo contratante, de conformidad con lo establecido en el artículo 128° de la Ley 2.095 y su reglamentación.

ARTÍCULO 7° - AUTORIDAD DE APLICACIÓN

La Subsecretaría de Higiene de la Secretaría de Higiene revestirá el carácter de Autoridad de Aplicación de la presente Licitación Pública.

ARTÍCULO 8° - JURISDICCIÓN

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la competencia de los Tribunales Contenciosos, Administrativos, Tributarios y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción (artículo 7° del PBCG aprobado por Disposición 333/DGCRYC/23).

ARTÍCULO 9° - MARCO JURÍDICO

La presente Licitación se regirá por las disposiciones del presente Pliego y demás documentación licitatoria, por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto de Necesidad y Urgencia 1.510/97), la Ley Nacional 20.337, las Leyes 210, 992, 1.854, 2.095, 2.809, 2.930 y 4.120; los Decretos 639/07, 424/09 y 129/23; sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias, así como por el ordenamiento jurídico vigente en la República Argentina, de conformidad con el orden de prelación normativo establecido en el siguiente artículo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

El servicio objeto de la presente Licitación, declarado servicio público por las Leyes 210 y 992, se regirá por los principios generales del derecho administrativo, en particular los de continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y eficiencia, así como por los principios rectores establecidos en el artículo 5° de la Ley 4.120 y por los específicos previstos en el artículo 11° del presente Pliego, los cuales deberán observarse durante toda la ejecución de la contratación.

ARTÍCULO 10° - ORDEN DE PRELACIÓN DEL MARCO NORMATIVO

Rigen la presente contratación los documentos que se indican en el presente artículo. Además de integrar esta contratación, serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el siguiente orden de prelación:

- A) Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones que sean de aplicación a la contratación y al servicio objeto de la misma;
- B) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
- C) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y las Circulares Con o Sin Consulta que se dicten, en caso de corresponder;
- D) El Pliego de Especificaciones Técnicas, sus Anexos y sus Circulares Con o Sin Consulta que se dicten, en caso de corresponder;
- E) Los Planos;
- F) El Acta de Apertura de Ofertas;
- G) La Oferta;
- H) El dictamen de preselección;
- I) El dictamen de preadjudicación;
- J) El Acto Administrativo de Adjudicación;
- K) La Orden de Compra.

Las Actas Acuerdo y/o Adendas que se suscriban con posterioridad al perfeccionamiento del Contrato integrarán la documentación contractual desde su suscripción, y prevalecerán sobre los documentos enumerados en los incisos B a K



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

precedentes en todo aquello que expresamente modifiquen, sin alterar el orden de prelación entre dichos documentos respecto de lo no modificado. Estos documentos únicamente podrán versar sobre aspectos de ejecución del Contrato expresamente habilitados por la documentación contractual y la normativa aplicable, no pudiendo en ningún caso alterar el objeto, el plazo, el precio base ni las condiciones esenciales que hubieran regido el procedimiento de selección.

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad del objeto de la Contratación.

ARTÍCULO 11° - PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9° del presente Pliego y de los principios rectores establecidos en el artículo 5° de la Ley 4.120, la prestación del servicio deberá ajustarse a los siguientes principios complementarios:

- **Principio de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos**

La prestación del servicio deberá desarrollarse conforme a un enfoque de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, promoviendo la reducción en la generación de residuos, la recuperación de materiales reciclables y reutilizables, la valorización de los residuos y la minimización de su disposición final. A tales efectos, el GCABA, los adjudicatarios y los usuarios del sistema deberán contribuir, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, al cumplimiento de los objetivos ambientales, sociales y económicos previstos en la normativa vigente.

- **Principio de Ciudad Limpia**

La prestación del servicio deberá garantizar el mantenimiento de adecuados estándares de higiene urbana, limpieza, salubridad y calidad ambiental en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su cumplimiento exigirá la correcta



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

ejecución de las prestaciones contratadas y la implementación de mecanismos eficaces de control, monitoreo y aseguramiento de la calidad.

- **Principio de Basura Cero**

La prestación del servicio deberá orientarse al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley 1.854 y sus normas complementarias, promoviendo la reducción progresiva de la disposición final de residuos mediante la prevención en la generación, la separación en origen, la recolección diferenciada, la recuperación, reutilización, reciclado y valorización de los residuos sólidos urbanos, reconociendo a éstos como recursos de valor susceptibles de reincorporación a los circuitos productivos.

ARTÍCULO 12° - ALCANCE DEL SERVICIO

El alcance de los servicios objeto de la presente contratación quedará definido conforme a la distribución establecida en el artículo 3° del presente PBCP. Las prestaciones, tareas, frecuencias y especificaciones operativas se regirán conforme lo dispuesto en el PET.

Las tareas se ejecutarán mediante Prestaciones Básicas y Servicios Adicionales, de conformidad con lo establecido en la documentación licitatoria.

A tales fines, se entenderá por “Prestaciones Básicas” a aquellas tareas obligatorias y permanentes que integran el núcleo esencial del servicio y cuya ejecución resulta indispensable para el cumplimiento del objeto contractual y por “Servicios Adicionales”, a aquellos servicios eventuales o no periódicos que no se encuentran incluidas en las prestaciones básicas, cuya ejecución será requerida y autorizada por la Autoridad de Aplicación según necesidad, y cuya retribución se determinará conforme al esquema de ítems y precios previsto en el mismo, conforme lo establecido en el Preciario.



ARTÍCULO 13° - EXCLUSIVIDAD

El adjudicatario tendrá exclusividad para la prestación de los servicios en el Renglón que le fuera adjudicado de acuerdo a lo detallado en los Pliegos y por el plazo de vigencia del Contrato.

El GCABA se encuentra facultado a ejecutar por sí o mediante terceros el SPHU dentro de cualquiera de las Zonas contempladas en el presente Pliego. El uso de estas facultades por parte del GCABA no supondrá rescisión, revocación o rescate alguno, ni dará derecho a indemnización al adjudicatario.

El GCABA mantiene la facultad de implementar programas, planes y/o servicios en forma excepcional, periódica o permanente, cuando a su juicio las circunstancias así lo requieran.

ARTÍCULO 14° - FACULTAD DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS

El GCABA conserva la propiedad, disposición y aprovechamiento económico de todos los Residuos Sólidos Urbanos cualquiera sea su tipo y procedencia.

No obstante, el GCABA otorgará al adjudicatario la facultad de disposición, aprovechamiento económico y comercialización de la totalidad de los RSU-FS recolectados en el marco del SPHU, cualquiera sea su procedencia, conforme las condiciones, modalidades y limitaciones previstas en la documentación licitatoria y la normativa aplicable.

El adjudicatario deberá acreditar el destino dado a los materiales recuperados mediante la presentación de las constancias, certificados y/o cualquier otra documentación, registro o información que resulte exigible conforme el PET, la normativa aplicable o los requerimientos que formule la Autoridad de Aplicación.

En ningún caso el adjudicatario tendrá derecho a compensación, resarcimiento o reclamo alguno derivado de variaciones en el volumen, peso, composición o



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

cantidad de los residuos recolectados y/o procesados en el marco de la prestación del SPHU.

ARTÍCULO 15° - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Se tendrá por único domicilio válido el correo electrónico constituido por el oferente al momento de su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), conforme lo previsto en el artículo 6° del PBCG, considerándose plenamente válidas y eficaces todas las notificaciones electrónicas que allí curse el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, cuando corresponda, se tendrá por domicilio legal constituido el declarado por el proveedor en el RIUPP como sede de sus negocios, el cual deberá encontrarse dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse se entienden realizadas a partir del día hábil siguiente al de su publicación mediante BAC, conforme los términos establecidos en el mencionado artículo.

Todo cambio de domicilio deberá fijarse dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ser comunicado en forma fehaciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, produciendo efectos una vez transcurridos DIEZ (10) días desde su notificación.

A todos los efectos del presente Pliego, el GCABA constituye domicilio en la sede de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Subsecretaría de Coordinación Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Uspallata 3.160, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se establece como domicilio electrónico el siguiente: UOA2051JGM@buenosaires.gob.ar.

Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos aquí referidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en calle Uruguay 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el domicilio que en el futuro lo reemplace, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1.218 y la Resolución 77/PG/06.

ARTÍCULO 16° - ADQUISICIÓN DE PLIEGOS, CONSULTAS Y CIRCULARES

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus respectivos Anexos, Planos y Circulares Con o Sin Consulta, se encontrarán a disposición de los interesados en el sitio web www.buenosairescompras.gob.ar

Las consultas relativas a los Pliegos, la contratación o sus Anexos deberán formularse exclusivamente a través del sistema BAC y por escrito, con anterioridad al acto de apertura de ofertas. Las respuestas a dichas consultas serán emitidas mediante Circulares con Consulta, las cuales serán publicadas en el mismo sistema, sin identificación de su autor.

La Unidad Operativa de Adquisiciones será la encargada de elaborar y publicar en el sistema BAC las Circulares Con y Sin Consulta, en respuesta a las solicitudes de aclaración efectuadas por los interesados.

Los proveedores que se encuentren debidamente acreditados y registrados como usuarios externos del sistema BAC podrán formular consultas, solicitar aclaraciones e impugnar los Pliegos dentro del periodo establecido en los mismos.

Las consultas deberán efectuarse hasta TRES (3) días previos a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, no computándose, a tales efectos, el día de la apertura. Las respuestas y aclaraciones serán notificadas a los interesados hasta DOS (2) días previos a dicha fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

PBCG y en el artículo 80°, apartado 11 del Decreto Reglamentario 129/23 de la Ley 2.095.

Asimismo, el GCABA podrá emitir Circulares sin Consulta por el mismo medio y dentro de los mismos plazos.

Las comunicaciones entre el Órgano Contratante y los interesados, oferentes y adjudicatarios se realizarán a través del sistema BAC, de conformidad con la normativa vigente.

ARTÍCULO 17° - CÓMPUTO DE PLAZOS

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en el artículo 74° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 129/23.

Subsidiariamente, será de aplicación la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia 1.510/97, ratificado por Resolución 41/LCABA/98 y su reglamentación.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo disposición expresa en contrario. Las presentaciones efectuadas en día inhábil se tendrán por realizadas en la primera hora del día hábil siguiente.

Cuando los plazos se establezcan en semanas, se entenderán referidos a períodos de SIETE (7) días corridos; y cuando se fijen en meses o años, se computarán conforme a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 18° - EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD (RIUPP)

Para que las ofertas sean consideradas válidas, los oferentes deberán encontrarse inscriptos en el/los rubro/s y clase/s correspondientes a la presente contratación en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), con la



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

documentación respaldatoria actualizada o, en su defecto, acreditar el inicio del trámite de inscripción, de conformidad con lo previsto en el artículo 5° del PBCG.

Los oferentes deberán haber iniciado el trámite de inscripción con anterioridad a la fecha de apertura de las ofertas, debiendo encontrarse debidamente inscriptos al momento de la preadjudicación y de la adjudicación.

Al efecto, serán de aplicación los artículos 23° y 24° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 129/23.

ARTÍCULO 19° - GARANTÍAS:

1) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas serán acompañadas mediante la constitución de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el artículo 17°, apartado 17.1, inciso a) del PBCG, concordante con el artículo 93°, inciso a) de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 129/23.

Quedan exceptuadas de la obligación de constituir la Garantía de Mantenimiento de Oferta las cooperativas debidamente constituidas e inscriptas conforme a la normativa vigente.

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 17°, apartado 17.2 del PBCG, artículo 94 y concordantes de la Ley 2.095 y su reglamentación; y será devuelta de conformidad a lo establecido en el artículo 17°, apartado 17.3, inciso i) del mencionado PBCG.

Al momento de elaborar su oferta, el oferente deberá identificar e individualizar la Garantía de Mantenimiento de Oferta conforme a lo establecido en el correspondiente formulario electrónico, debiendo asimismo adjuntarla en formato PDF como parte integrante de la oferta, de acuerdo con los requerimientos previstos en el presente Pliego, bajo apercibimiento de desestimación de la oferta.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

No obstante, el oferente deberá presentar la presente garantía en formato papel cuando así lo requiera el GCABA.

En caso de que se presentarán posteriormente en formato físico, la Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta a todos los oferentes que no hubieran resultado adjudicados, dentro de los DIEZ (10) días de aprobada la respectiva adjudicación. En el caso del oferente que hubiera resultado adjudicado, se procederá a la devolución de la misma una vez presentada a entera conformidad del GCABA la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Se podrán presentar en concepto de garantías, pólizas con firma digital o electrónicas debidamente certificadas por Escribano Público (y legalizadas, de corresponder) y/o por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

2) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá constituirse por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 17°, apartado 17.1, inciso b) del PBCG. Dicha garantía deberá integrarse mediante alguna de las modalidades previstas en el artículo 17°, apartado 17.2, del citado cuerpo normativo, así como en el artículo 94° y concordantes de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 129/23; dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contados desde la notificación de la Orden de Compra.

La misma será devuelta al adjudicatario dentro de los DIEZ (10) días de finalizado el Contrato, a entera satisfacción del GCABA (artículo 17°, apartado 17.3, inciso ii) del PBCG), en caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta contratación y del Contrato correspondiente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Se podrán presentar en concepto de garantías, pólizas con firma digital o electrónicas debidamente certificadas por Escribano Público y/o por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La presente garantía deberá remitirse vía mail a la dirección de correo electrónico UOA2051JGM@buenosaires.gob.ar y deberá ser incorporada en BAC.

No obstante, el Adjudicatario deberá presentar la garantía en formato papel cuando así lo requiera el GCABA.

En caso de que la garantía sea presentada en formato físico, será devuelta una vez finalizadas la totalidad de las prestaciones contractuales, a entera satisfacción del Organismo Contratante, de conformidad con lo establecido en el artículo 106°, inciso b), del Anexo I del Decreto Reglamentario 129/23.

3) EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El Organismo Contratante tendrá derecho a ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato no sólo en el caso de resolverse el contrato por culpa del adjudicatario o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor de aquél, sino también en el caso de ser afectado a la reposición de equipos, reparación o reconstrucción de trabajos y/o instalaciones que tuvieren vicios o defectos. Una vez constituida, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el Organismo Contratante tenga con el adjudicatario.

4) GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

De conformidad con lo prescripto por el artículo 93° de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario 129/23 y el artículo 17°, apartado 17.1, inciso d) del PBGC; el monto a depositar o transferir en concepto de garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del Presupuesto Oficial.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

La constitución de la presente garantía deberá efectuarse conforme a lo previsto en el artículo 17°, apartado 17.2, inciso a) del PBCG y en el artículo 94° y concordantes de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 129/23. Asimismo, deberá remitirse a la dirección de correo electrónico UOA2051JGM@buenosaires.gob.ar e incorporarse en BAC.

Se podrán presentar en concepto de garantías, pólizas con firma digital o electrónicas debidamente certificadas por Escribano Público y/o por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

El depósito o transferencia del monto deberá efectuarse en la Cuenta Corriente N° 200.581/2 Denominación: "Garantía por Impugnaciones", CBU: 02900001 00000020058128, CTA. CORRIENTE PESOS, Sucursal: 111 CENTRO, CUIT: 34-99903208-9, o la que en el futuro la reemplace, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; el que será reintegrado a los impugnantes solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.

No obstante ello, el oferente deberá presentar la garantía en cuestión en formato papel cuando así lo requiera el GCABA.

5) GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE PRESELECCIÓN Y AL DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN

A tenor de lo establecido en el artículo 17°, apartado 17.1, inciso e) del PBCG; la suma a depositar o transferir en concepto de **Garantía de Impugnación al Dictamen de Preselección** de las ofertas, se fija en un TRES POR CIENTO (3%) del Presupuesto Oficial.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17°, apartado 17.1, inciso f) del PBCG; la suma a depositar o transferir en concepto de **Garantía de Impugnación al Dictamen de Preadjudicación** de las ofertas, se fija en un TRES POR CIENTO (3%) del monto total de la oferta impugnada.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

En este último caso, en el supuesto de que el Dictamen de Preadjudicación impugnado no aconsejare la adjudicación a oferta alguna, la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del impugnante.

La constitución de estas garantías será condición para la admisibilidad de las impugnaciones y deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario o transferencia del monto conforme lo prevé el artículo 21° del PBCG y el artículo 94°, inciso a) y concordantes de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 129/23.

El depósito o transferencia deberá efectuarse en Cuenta Corriente N° 200.581/2 Denominación: "Garantía por Impugnaciones", CBU: 02900001 00000020058128, CTA. CORRIENTE PESOS, Sucursal: 111 CENTRO, CUIT: 34-99903208-9, o la que en el futuro la reemplace, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será reintegrado a los impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20°, apartado b) del PBCG los interesados podrán formular impugnaciones a la preselección o preadjudicación dentro del plazo de TRES (3) días a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, previo depósito o transferencia del monto correspondiente a la garantía.

Se podrán presentar en concepto garantías, pólizas con firma digital o electrónicas debidamente certificadas por Escribano Público y/o por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La documentación que acredite la constitución de las garantías de impugnación deberá presentarse con carácter previo a la formalización de la impugnación mediante los respectivos formularios del sistema BAC, debiendo asimismo remitirse a la dirección de correo electrónico UOA2051JGM@buenosaires.gob.ar.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

No obstante ello, el oferente deberá presentar la garantía en cuestión en formato papel cuando así lo requiera el GCABA.

6) DATOS PARA SU CONSTITUCIÓN

Las pólizas emitidas por compañías aseguradoras deberán contar con firma certificada por Escribano Público (y legalizadas, de corresponder) y ser constituidas a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CUIT 34-99903208-9), consignado el domicilio sito en Uspallata 3.160, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, las pólizas deberán contar con la siguiente leyenda: *“El Asegurador se constituye en fiador solidario liso, llano y principal pagador de la garantía prevista en el pliego del proceso o del contrato, según corresponda, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 17047/82 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, con renuncia a los beneficios de división y exclusión conforme surge del Código Civil y Comercial de la Nación”.*

7) ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21° del PBCG, será condición de admisibilidad de las impugnaciones la constitución de la correspondiente Garantía de Impugnación mediante depósito o transferencia, la cual deberá efectuarse en la cuenta informada en los apartados 4 y 5 del presente artículo, o en la que en el futuro la reemplace, abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires. Dicho importe será reintegrado únicamente en caso de que la impugnación prospere en su totalidad.

ARTÍCULO 20° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El oferente deberá mantener y garantizar los términos de su oferta por el plazo de SESENTA (60) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura de la misma. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

la oferta con una antelación mínima de CINCO (5) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.

ARTÍCULO 21° - VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA

A fin de que los interesados puedan tomar debido conocimiento de las instalaciones, centros de reciclado, equipamiento, condiciones de prestación y demás aspectos vinculados al SPHU, la Autoridad de Aplicación realizará diferentes visitas técnicas obligatorias en la fecha, hora y lugar que se indiquen en el acto administrativo que autorice el llamado.

La asistencia a las visitas técnicas constituirá un requisito de admisibilidad de la oferta.

La realización de las visitas técnicas implica que el oferente ha tomado conocimiento de las condiciones de los lugares, instalaciones, equipamiento, accesos, estado de conservación, características operativas y demás circunstancias que puedan influir en la elaboración de su oferta y en la ejecución del contrato, no pudiendo alegar posteriormente desconocimiento de tales condiciones ni efectuar reclamos fundados en ellas.

ARTÍCULO 22° - CONDICIONES PARA SER OFERENTE

Podrán participar como oferentes en la presente Licitación las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse (incluyendo U.T.), observando los siguientes recaudos:

1. No se encuentren comprendidas en el artículo 90° de la Ley 2.095 y su reglamentación.
2. Los oferentes deberán figurar inscriptos o haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP. Es condición para la preadjudicación y adjudicación que los oferentes se encuentren inscriptos en el/los rubro/s y clase/s



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

correspondientes a la presente contratación y con la documentación respaldatoria actualizada.

3. Las Sociedades Extranjeras deberán hallarse inscriptas en la República Argentina en los términos de los artículos 118° y 123° de la Ley General de Sociedades 19.550 en forma previa a la suscripción de la orden de compra, en el caso que resulten adjudicatarias.
4. Las Sociedades Comerciales podrán participar en la Licitación como oferentes en forma individual o bien como integrantes de una UT, no pudiendo ser parte integrante de más de una de ellas. En ningún caso podrán hacer uso de ambas alternativas. Las UT no podrán estar integradas por más de TRES (3) sociedades. La detección de alguna de estas situaciones será motivo de rechazo automático de todas las ofertas en que participen las firmas que no observasen las limitaciones antes descriptas.
5. Los oferentes deberán cumplir con la aptitud jurídica requerida en el presente Pliego, la cual se determinará teniendo en cuenta los estatutos sociales y demás documentación legal; así como capacidad económico-financiera y técnica de acuerdo a lo detallado en los Pliegos que rigen la presente contratación.
6. La duración de la sociedad individual y de cada una de las integrantes de la UT, en su caso, deberá respetar el plazo previsto para la presente contratación más sus eventuales prórrogas y continuidades.
7. Cuando se trate de Uniones Transitorias, todas las Sociedades que la integren deberán cumplir las prescripciones del Código Civil y Comercial de la Nación y sus normas complementarias y, en su caso, modificatorias; como así también con los recaudos mencionados anteriormente, satisfaciendo entonces las siguientes premisas:
 - a. Documentación que acredite el compromiso (acta de acuerdo o convenio) de constitución y modalidad de la Unión Transitoria, en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente:
 - i. Grado de participación de cada integrante.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

- ii. Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria e ilimitada de todas las obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la Unión Transitoria en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la orden de compra.
Su objeto debe ser exclusivamente la prestación de los servicios en cuestión y su plazo de vigencia no inferior al plazo contractual, debiendo preverse una eventual prórroga y extensión.
- b. Unificar su personería y fijar domicilio especial único en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- c. Acreditar fehacientemente su decisión irrevocable de asociarse para esta presentación, expresada a través de los órganos correspondientes de cada sociedad.
- d. Acompañar Declaración Jurada bajo la forma de instrumento público otorgado en el país y conforme a las normas argentinas, y suscripta por todos los integrantes de la misma, en la que se designa al Representante Legal de una de las sociedades individuales como Representante Único de la UT, a los efectos que corresponda.
- e. La inscripción ante el Registro Público correspondiente deberá acreditarse fehacientemente en forma previa a la adjudicación. Asimismo, en la Carta de Presentación contemplada en el presente Pliego deberá figurar el nombre de cada una de las sociedades integrantes de la UT, con domicilio especial en la CABA de cada una de ellas.
- f. El objeto de las sociedades que integran la UT deberá ser compatible con el objeto de la presente Licitación Pública, o al menos de aquella que tenga la mayor participación en la misma.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

- g. En el supuesto de que la documentación que acredite la personería jurídica del oferente o cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente Licitación no estuviera redactada en idioma castellano, dicha documentación deberá ser acompañada por una traducción legalizada por Traductor Público con matrícula vigente al día de la traducción.

Los poderes conferidos fuera de la República Argentina serán otorgados según las formas del lugar de otorgamiento y serán debidamente legalizados según legislación nacional aplicable, debiendo ser legalizados por el Consulado Argentino que correspondiere y por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, o contar con la Apostilla de la Haya, en su caso. Asimismo, deberá ser legalizada de igual forma toda la documentación requerida para el caso de Sociedades Extranjeras (certificados de existencia legal, estatutos, actas de Directorio, instrumentos de vinculación, balances y otra documentación exigible).

Respecto a los balances y estados de situación patrimonial de las Sociedades Extranjeras, expresados en la moneda del país de origen deberán haber sido presentados ante el correspondiente organismo de control. Asimismo, deberá adjuntarse una traducción al español confeccionada por Traductor Público Nacional con matrícula vigente al día de la traducción, respecto de todos los importes relacionados con las pautas de evaluación económica previstas en este Pliego, convertidos a la moneda de curso legal en la República Argentina, al tipo de cambio utilizado y la fecha de referencia y fuente, todo ello debidamente legalizado.

Sin perjuicio de ello, los oferentes deberán dar cumplimiento con lo previsto en el presente artículo en relación con las Uniones Transitorias.

8. Será requisito para presentarse como oferente no incurrir o formar parte de alguno de los aspectos que se detallan a continuación:

- a. Las sociedades cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o Apoderados sean



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

agentes y/o funcionarios, que bajo cualquier modalidad presten una actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos de la Administración Pública Nacional, Provincial o del GCABA.

- b. Las sociedades cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos y/o Gerentes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del GCABA.
 - c. Las sociedades, aun cuando formaran parte de una UT, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 2.095, mientras dichas sanciones sigan vigentes.
9. Los oferentes deberán acreditar antecedentes específicos y diferenciados para cada uno de los servicios licitados, discriminados conforme a la distribución establecida en el Artículo 12° - ALCANCE DEL SERVICIO del presente Pliego.

A tal fin, en lo que respecta a los renglones 1 a 14, se deberá presentar una nómina de los contratos ejecutados o en ejecución durante, como mínimo, los últimos CINCO (5) años ininterrumpidos. Para que los contratos sean computados como antecedentes válidos, deberán revestir una magnitud y complejidad similar al servicio ofertado para la presente Licitación. En consecuencia, por cada antecedente declarado se deberá detallar obligatoriamente la siguiente información:

- a. Datos generales de los Contratos: Organismo o entidad contratante, objeto de la contratación, monto total adjudicado, facturación anual acumulada y plazo de ejecución.
- b. Características operativas: Metodologías, estándares de prestación y características operativas de estos antecedentes, los cuales deberán acreditar una estricta correspondencia técnica con las exigencias estipuladas en el PET.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

- c. Escala de prestación: Dimensiones territoriales de la jurisdicción donde se prestó el servicio, cantidad de población abarcada y cualquier otro dato que permita evaluar fehacientemente la similitud del antecedente.
- d. Certificados de buena ejecución: El oferente deberá acompañar los certificados de buena ejecución o las constancias de prestación de servicios emitidos por las entidades contratantes, ya sean públicas o privadas. Dichos instrumentos deberán avalar fehacientemente la correcta ejecución de los trabajos previos declarados y deberán detallar de manera expresa: el alcance del servicio prestado, el grado de cumplimiento técnico, la calidad de las prestaciones y el estricto respeto de los plazos contractuales.

En el caso de presentaciones bajo la figura de UT, la experiencia y los antecedentes técnicos exigidos precedentemente podrán acreditarse mediante la sumatoria de los antecedentes individuales de sus empresas integrantes. Será condición excluyente que al menos uno de los integrantes de la UT acredite, por sí solo, un mínimo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la experiencia requerida.

ARTÍCULO 23° - IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE

No podrán concurrir como oferentes a la presente contratación, las personas que se encuentren alcanzadas por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 90° de la Ley 2.095 y su reglamentación.

En especial no podrán participar de la presente contratación:

- A. Las personas humanas o jurídicas, e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 2.095, mientras dichas sanciones sigan vigentes.
- B. Los cónyuges de los sancionados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

- C. Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen de Integridad Pública 6.357, o la norma que en el futuro la reemplace.
- D. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario.
- E. Los Inhibidos.
- F. Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
- G. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente.
- H. Las personas humanas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 3, Capítulo “Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley 451 - Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- I. Las personas humanas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación.

ARTÍCULO 24° - REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas serán presentadas mediante BAC a través de los formularios electrónicos disponibles.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Los oferentes deberán cumplir con todos los requerimientos exigidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y se deberán adjuntar los documentos solicitados en soporte electrónico.

La presente Licitación Pública se realizará mediante la modalidad de Etapa Múltiple, conforme a lo establecido en el artículo 33°, segundo párrafo de la Ley 2.095 y su reglamentación. En tal sentido, los oferentes deberán presentar, en una única instancia y a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, tanto la documentación técnica y administrativo-legal, sin indicación de montos, correspondiente al Sobre N° 1, como la oferta económica correspondiente al Sobre N° 2. En primer término, se procederá a la apertura del Sobre N° 1, conforme lo dispuesto en el artículo 30°, inciso a, del presente Pliego. Las ofertas serán posteriormente evaluadas y se emitirá el correspondiente Dictamen de Preselección.

Una vez efectuada la preselección, se procederá exclusivamente a la apertura del Sobre N° 2 correspondiente a aquellos oferentes que hubieran resultado preseleccionados. La oferta económica será evaluada y, con posterioridad, se emitirá el correspondiente Dictamen de Preadjudicación.

Las ofertas deberán especificar los precios unitarios en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total de cada uno de los renglones cotizados y el total general de la oferta. Los oferentes deberán cotizar el/los renglón/es en su totalidad, no admitiéndose ofertas parciales por renglón.

A fin de garantizar su validez, las ofertas cargadas electrónicamente deberán ser confirmadas por los oferentes a través de un usuario debidamente habilitado para tal fin, de conformidad con la normativa dictada por el Órgano Rector.

Asimismo, para la presentación de las propuestas, los oferentes deberán tener en cuenta, además de las condiciones requeridas, lo establecido en el artículo 96° de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario 129/23 y el artículo 12° del PBCG.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Los documentos que por sus características deban ser presentados en formato papel, o que los oferentes no puedan subir electrónicamente en caso de no funcionar la plataforma, deberán presentarse de manera digital y con anterioridad al acto de apertura, vía mail a la dirección de correo electrónico **UOA2051JGM@buenosaires.gob.ar**, debiendo asimismo enviar el ticket suministrado por la mesa de ayuda BAC.

Asimismo, el Organismo Contratante se reserva la facultad de solicitarlos en formato físico cuando así lo requiera.

NO SERÁN ACEPTADAS OFERTAS EN FORMATO PAPEL

Artículo 77° Anexo I- Decreto Reglamentario 129/23

Se recomienda ingresar y confirmar la oferta en BAC con al menos 24 horas de anticipación respecto de la fecha y hora de apertura, de modo tal que el oferente cuente con tiempo suficiente para resolver cualquier inconveniente técnico que pueda presentar el sistema.

Ante un eventual problema técnico durante la carga de la oferta, deberá comunicarse con la mesa de ayuda BAC por teléfono al número 5236-4800 al 4810 opción 8 o por correo electrónico a la dirección: mesadeayuda@dguiaf.gob.ar emitiendo un ticket mediante <http://tickets.buenosairescompras.gob.ar/>.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

ARTÍCULO 25° - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

REQUISITOS - PRIMERA ETAPA (SOBRE N° 1)

1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVO-LEGAL

A. Documentación común para personas jurídicas, personas humanas y cooperativas:

- a. Carta de presentación suscripta por el oferente, su representante legal o apoderado, según modelo establecido en el presente Pliego.
- b. Garantía de Mantenimiento de Oferta, conforme lo estipulado en el artículo 19°, inciso 1 del presente Pliego, bajo apercibimiento de descarte de la oferta. Quedan exceptuadas de la obligación de constituir la Garantía de Mantenimiento de Oferta las cooperativas debidamente constituidas como tales, conforme a la normativa vigente.
- c. Declaración Jurada de Mantenimiento de oferta de conformidad con lo establecido en el artículo 20° del presente.
- d. Declaración Jurada de Propuesta Competitiva (Anexo II de la Disposición 333/DGCYC/23).
- e. Declaración Jurada aceptando la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero, jurisdicción o competencia ante cualquier situación judicial que se suscite con respecto al presente contrato.
- f. Declaración Jurada en la que el oferente informe si tiene litigios pendientes (incluso procesos arbitrales) que involucren o impacten sobre más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa.
- g. Aquellos oferentes que se presenten en forma de UT deberán presentar un Contrato de constitución o compromiso de constitución de



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

UT de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22°, apartado 7) del presente Pliego.

- h. Aquellas personas humanas, jurídicas o contrato asociativo que oferte en los renglones 2,4,6,8,10,12,14 deberán acreditar la adecuación a la exclusividad prevista en el artículo 7° de la Ley N° 1854 y normativa concordante.

B. Documentación sólo para personas jurídicas:

- a. Contrato Social o Estatuto junto con las reformas vigentes que se hubieran introducido y las constancias de sus respectivas inscripciones en el registro público correspondiente, certificado por Escribano Público (y legalizado si correspondiere). El plazo de duración de la sociedad, deberá abarcar el plazo total de duración del servicio objeto del presente y su eventual prórroga.
- b. Acta de la última designación de autoridades vigente al momento de realizar la oferta y la constancia de su respectiva inscripción en el registro público correspondiente, y certificada por Escribano Público (y legalizada si correspondiere).
- c. Acta de Directorio u órgano de administración de donde surja la decisión social de presentarse a la presente Licitación.
- d. Acreditación de personería:
 - i. Si es Representante Legal, deberá acompañar copia certificada por Escribano Público (y legalizada si correspondiere) del instrumento del cual surja su designación como tal (Estatuto Social, Contrato Social o el que corresponda de acuerdo con el tipo societario y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad).
 - ii. Si es Apoderado, deberá acompañar copia certificada por Escribano Público (y legalizada si correspondiere) del Poder



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

que acredite que el mandante cuenta con facultades suficientes para obligar a su representado.

- e. Declaración Jurada de Intereses para Personas Jurídicas.
- f. Declaración Jurada de aptitud para contratar (Anexo I-B de la Disposición 333/DGCYC/23).
- g. Formulario 931 (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) correspondiente a los últimos DOCE (12) meses con las constancias de su correspondiente pago

C. Documentación sólo para personas humanas:

- a. Copia del Documento Nacional de Identidad.
- b. Declaración Jurada de Intereses para Personas Humanas.
- c. Declaración Jurada de aptitud para contratar (Anexo I-A de la Disposición 333/DGCYC/23).
- d. Declaración Jurada por la cual el oferente se compromete a incorporar a su estructura operativa un porcentaje de personal que, al momento de la presentación de la oferta, se encuentre prestando servicios en Cooperativas de Recuperadores vinculadas a las actividades objeto de la presente contratación; de conformidad con lo establecido en el artículo 33, apartado A del presente. Esta exigencia no resulta de aplicación respecto de los renglones 8, 9 y 10 de la presente contratación.

D. Documentación sólo para Cooperativas:

- a. Contrato social o Estatuto junto con las reformas vigentes que se hubieran introducido y las constancias de sus respectivas inscripciones en el registro público correspondiente y/o INAES, certificado por Escribano Público (y legalizado si correspondiere).
- b. Acta de la última designación de autoridades vigente al momento de realizar la oferta y la constancia de su respectiva inscripción en el



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

registro público correspondiente y/o INAES, y certificada por Escribano Público (y legalizada si correspondiere).

- c. Constancia de inscripción ante el INAES.
- d. Certificado de vigencia o documentación que acredite que mantiene su personería vigente.

2. DOCUMENTACIÓN CONTABLE

A. Documentación para personas jurídicas:

- a. Estados Contables de los últimos DOS (2) ejercicios económicos cerrados con firmas en todas sus hojas, del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre matriculado con su correspondiente informe de auditoría. Además, presentar copia legalizada de las Actas de Asamblea de accionistas o de reunión de socios (SRL) aprobatoria de dichos estados, en caso de corresponder.
- b. Cuando la fecha de cierre del último estado contable anual, a la fecha de apertura, sea superior a SEIS (6) meses, deberá presentar un Estado Contable parcial o Estado de Situación Patrimonial que abarque el período que va desde la fecha de cierre del último ejercicio económico anual hasta DOS (2) meses previos a la fecha de la apertura de ofertas, el que además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
- c. Cálculo y exposición de Indicadores económicos de acuerdo a lo estipulado en el presente Pliego.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

- d. Constancia de inscripción de ARCA, de AGIP y de corresponder, convenio multilateral, actualizadas al mes de apertura de la oferta.
- e. Certificación contable de los pagos por los últimos SEIS (6) meses de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado y Ganancias; con una antigüedad menor de DOS (2) meses al mes de apertura de las ofertas, con firma de Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago. Además, deberá presentar la certificación del pago de Aportes Previsionales de todo el personal en relación de dependencia de los últimos DOCE (12) meses con la firma de Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
- f. Referencias sobre el oferente individual y/o UT u otra forma asociativa: el oferente y/o cada una de las partes asociadas deberá acompañar TRES (3) notas de referencias las cuales podrán ser de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en la que dichas entidades suministren información del concepto y antecedentes que les merecen.
- g. Aquellos oferentes que se presenten bajo la estructura de una cooperativa, además deberán acompañar:
 - i. una Copia legalizada del Acta de Asamblea aprobatoria de dichos Estados Contables.
 - ii. Copia legalizada del Registro de Asociados Activos vigente o documentación equivalente que acredite la nómina actualizada de asociados de la cooperativa.
 - iii. Cuando la fecha de cierre del último estado contable anual exigible, la fecha de apertura, sea superior a SEIS (6) meses,



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

deberá presentar un Estado Contable parcial o Estado de Situación Patrimonial que abarque el período que va desde la fecha de cierre del último ejercicio económico anual exigible y cuyo cierre opere a no más de DOS (2) meses del mes de apertura de las ofertas, el que además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

- h. Certificación contable con firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de los indicadores económicos del último Estado Contable presentado.

Los indicadores económicos a presentar son los detallados a continuación:

ÍNDICE (*)	DESCRIPCIÓN
Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente
Liquidez Ácida	Activo Corriente - Bienes de cambio / Pasivo Corriente
Solvencia	Activo Total / Pasivo Total
Endeudamiento	Pasivo Total / Patrimonio Neto

(*) Los datos serán extraídos del último balance anual exigible aprobado por Asamblea.

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables anuales presentados por el oferente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

En caso de UT, cada una de las sociedades que la integran deberá presentar su propia información contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa información se han de determinar los índices pertinentes.

Será condición que el último cuadro de resultados (del último estado contable anual cerrado exigible y presentado) arroje un total de ventas anuales igual o mayor al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto ofertado sin el Impuesto al Valor Agregado.

- i. Certificación contable correspondiente a la presentación de declaración jurada y en caso de corresponder, los pagos por los últimos DOCE (12) meses de los Impuestos, con una antigüedad menor a DOS (2) meses al mes de apertura de las ofertas, sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias, Aportes Previsionales (F931) y Monotributo de cada socio cooperativista; con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Dichos impuestos deberán ser los correspondientes a los períodos devengados con una antigüedad menor a los DOS (2) meses de la apertura de las ofertas, y en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, monto pagado, fecha y medio de pago. En caso de encontrarse exento en alguno de los tributos mencionados, deberá acompañarse, junto con la certificación contable, el correspondiente certificado de exención vigente.

B. Documentación para personas humanas:

- a. Constancia de inscripción de ARCA, de AGIP y de corresponder, convenio multilateral, actualizadas al mes de apertura de la oferta.
- b. Deberán presentar los DOS (2) últimos períodos fiscales informando la situación patrimonial y de resultado, presentados en forma comparativa y en moneda homogénea respecto del período anterior, el que además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

- c. Declaraciones Juradas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales con sus correspondientes acuses de presentación y pago.
- d. Certificación contable detallando los pagos de los últimos DOCE (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias; con una antigüedad menor de DOS (2) meses al mes de apertura de las ofertas, con la firma de Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Además, en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago.

C. Documentación sólo para Cooperativas:

- a. Constancia de inscripción de ARCA, de AGIP y de corresponder, convenio multilateral, actualizadas al mes de apertura de la oferta

3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

A. Documentación común para personas jurídicas, personas humanas y Cooperativas:

- a. Plan de Trabajo.
- b. Plan de Transición Operativa.
- c. Plan de Comercialización para SPHU-FS.
- d. Plan de Mantenimiento, de corresponder.
- e. Plan de Vehículos y Equipamiento, de corresponder.
- f. Plan de Infraestructura
- g. Dotación o equipo de trabajo.
- h. Antecedentes.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

- i. Normas de calidad.
- j. Habilitaciones.
- k. DDJJ de maquinarias y equipos, de corresponder.
- l. Designación de RT.
- m. Constancia de visita técnica obligatoria.
- n. DDJJ contratación seguro ambiental.
- o. Plan de Sustentabilidad.

En caso que el oferente se presente a través de una UT, deberá cumplir los requisitos solicitados en el artículo 22° - CONDICIONES PARA SER OFERENTE y en los incisos del presente artículo de forma individual y según corresponda por cada uno de los integrantes de la unión. Toda la documentación presentada deberá estar firmada por el oferente o el representante legal o apoderado en todas sus hojas.

REQUISITOS - SEGUNDA ETAPA (SOBRE N° 2)

- A. Planilla de cotización.
- B. Estructura de Costos que respalde el valor unitario ofertado del servicio prestaciones básicas. La misma en formatos EXCEL y PDF, indicando índices de referencia.
- C. Preciario .
- D. Estructura de Costos que respalde el valor unitario ofertado de los servicios adicionales - Preciario -. La misma en formatos EXCEL y PDF, indicando índices de referencia.

En atención a la modalidad de Etapa Múltiple prevista para el presente procedimiento, toda documentación e información que, de acuerdo con este apartado, corresponda al Sobre N° 2, no podrá bajo ningún concepto incorporarse en la documentación presentada en el Sobre N° 1. El incumplimiento de dicha prohibición dará lugar a la desestimación de la oferta.



ARTÍCULO 26° - FORMA DE COTIZAR

Los oferentes deberán cotizar en números y letras, y deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La moneda de cotización será el Peso (\$), moneda de curso legal en la República Argentina.

Asimismo, de la oferta deberá surgir el precio mensual y total correspondiente a cada uno de los Renglón/es ofertado/s, el cual comprenderá la totalidad de los costos, gastos, tributos, cargas y demás erogaciones necesarias para la correcta prestación del servicio, no reconociéndose pago adicional alguno por conceptos no incluidos en la cotización presentada.

Para toda prestación que contemple el transporte de RSU, el oferente deberá detallar el costo unitario del traslado hacia el sitio de descarga. Este valor deberá expresarse obligatoriamente en Pesos por Kilómetro (\$/km) y por viaje, con el objeto de prever y garantizar la viabilidad financiera ante eventuales modificaciones operativas en los sitios de descarga, por fuera de los límites del ejido urbano de la CABA.

Los oferentes podrán cotizar uno o más renglones. No se admitirán ofertas parciales respecto de un mismo renglón.

A los efectos emergentes del IVA, este Gobierno reviste la condición de Exento. En consecuencia, en las propuestas económicas que el interesado presente no se deberá discriminar el importe correspondiente a la incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. El número de CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el siguiente: 34-99903208-9.

La cotización se ingresará a través del formulario disponible en la plataforma virtual “Buenos Aires Compras” (BAC), sin perjuicio de acompañar con la oferta en Anexo correspondiente debidamente suscripto.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

El oferente deberá presentar junto con la cotización, la Estructura Costos en formatos EXCEL y PDF. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También se deberá indicar el índice/precio asociado a cada uno de los conceptos que componen la estructura de costos (artículo 5° de la Ley 2.809).

Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros o el Organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente.

Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de Redeterminación de Precios del contrato.

No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los Pliegos, como así tampoco se admitirán ofertas alternativas a las modalidades descriptas. Tampoco serán admitidas propuestas que impongan condiciones o se aparten de lo especificado en este Pliego.

En el momento que oportunamente corresponda, serán rechazadas aquellas ofertas cuyos precios superen en un 5% los valores que se determinen como Presupuesto Oficial. Asimismo, tampoco serán tenidas en cuenta y por consiguiente no serán aceptadas aquellas ofertas cuya cotización se encuentre por debajo del 5% del Presupuesto Oficial.

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE, EN CASO DE DIFERIR EL VALOR CONSIGNADO ENTRE EL PRESUPUESTO DE LA PLANILLA DEL PRESENTE ARTÍCULO Y EL CARGADO EN EL BAC, SE ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA DEL BAC.



ARTÍCULO 27° - ESQUEMA DE RETRIBUCIÓN

La retribución mensual correspondiente a la certificación del SPHU se efectuará bajo un esquema de retribución orientado a resultados. A tales efectos, el monto total mensual a certificar se dividirá en DOS (2) componentes, cuya magnitud y distribución porcentual estarán determinadas por un Coeficiente de Calibración de acuerdo a lo establecido en el PET:

- Proporción fija: Es la fracción del monto a certificar que se abonará en concepto de la disponibilidad operativa integral del servicio, incluyendo - de manera enunciativa y no taxativa - la afectación de personal, flota, equipamiento, infraestructura, mantenimiento, sistemas tecnológicos, frecuencias mínimas obligatorias y demás prestaciones necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y adecuada ejecución del SPHU conforme las exigencias establecidas en los Pliegos.
- Proporción variable: Es la fracción restante del monto a certificar, cuya liquidación estará condicionada y sujeta al desempeño medido a través del Índice de Calidad (I_{cal}) y el Índice de Percepción (I_{perc}).

A los fines de determinar el importe definitivo a abonar al Adjudicatario, la Autoridad de Aplicación calculará la retribución de acuerdo a la siguiente expresión matemática:

$$F_{cert} = (1 - c) V_{of} + (I_{cal} + I_{perc}) c V_{of}$$

Donde:

- F_{cert} : Facturación que resulta de aplicar la fórmula y que constituye la base sobre la cual la Autoridad de Aplicación conforma la certificación mensual.
- V_{of} : Valor de la oferta para la totalidad de los servicios, siendo el monto mensual que corresponde a la totalidad de los servicios adjudicados para la zona correspondiente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

- **c:** Coeficiente de calibración que determina la proporción de la Facturación a Certificar sujeta a ajuste en función del desempeño del adjudicatario, medido a través del Índice de Calidad y el Índice de Percepción.
- **Índice de Calidad (I_{cal}):** coeficiente que mide el grado de cumplimiento técnico y operativo del adjudicatario durante el mes certificado.
- **Índice de Percepción (I_{perc}):** coeficiente que mide el grado de satisfacción vecinal respecto de la prestación del servicio durante el mes certificado.

La composición y detalle analítico de la fórmula quedarán establecidos conforme el PET.

La aplicación del presente esquema de retribución, así como los ajustes resultantes de la aplicación de los índices sobre la Proporción Variable, se efectuarán de manera independiente y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, multas o sanciones que pudieren corresponder frente a incumplimientos cometidas por el Adjudicatario, conforme al Régimen de Penalidades estipulado en la presente licitación.

Asimismo, el GCABA podrá adecuar, actualizar o redefinir los indicadores, metodologías de medición, sistemas de evaluación y parámetros de desempeño vinculados al Componente Variable cuando razones operativas, tecnológicas, ambientales, regulatorias o de interés público así lo justifiquen, siempre que ello no implique una alteración de la ecuación económica general del contrato.

La retribución correspondiente al “SERVICIO DE PROVISIÓN Y MANTENIMIENTO, CONTENEDORES Y CESTOS PAPELEROS” y al “SERVICIO INTEGRAL DE TELEMETRÍA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES” se calculará en base al valor de oferta adjudicado y las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por la Autoridad de Aplicación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

La retribución correspondiente al “DESARROLLO DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS.” se efectuará contra la debida presentación, verificación y aprobación de los informes, productos y/o entregables exigidos de conformidad con lo estipulado en el PET.

Si bien a dichas prestaciones no les resultará aplicable la fórmula de ajuste variable detallada precedentemente, la retribución estará sujeta al cumplimiento de lo estipulado y a la posible aplicación de las penalidades, multas o sanciones que pudieren corresponder frente a incumplimientos cometidas, conforme al Régimen de Penalidades, todo ello de acuerdo a lo estipulado en la presente Licitación.

En todos los casos comprendidos en el presente artículo, e independientemente de la metodología de liquidación aplicable a cada servicio, cada Adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento a las formalidades, requisitos documentales y plazos exigidos para la presentación de las certificaciones, conforme a lo establecido expresamente en el artículo 53° - CERTIFICACIONES de la presente Licitación.

ARTÍCULO 28° - FALSEAMIENTO DE DATOS

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre la oferta se hubiere constituido. Si la falsedad sobre la información o antecedentes determinantes para la adjudicación fuere advertida con posterioridad a la contratación, podrá ser causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.

ARTÍCULO 29° - CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

En virtud de lo establecido por el artículo 97° de la Ley 2.095, la sola presentación de la oferta implica para el oferente la aceptación y el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también de las Circulares Con y Sin



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.

La presentación de las ofertas no crea derecho alguno para los oferentes ni obligaciones para el GCABA.

ARTÍCULO 30° - APERTURA DE OFERTAS

a) APERTURA DE OFERTAS (SOBRE N° 1)

El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC en la fecha y hora establecida en el acto administrativo que autoriza el procedimiento y realiza el llamado a presentar ofertas, generando, en forma electrónica y automática, el acta de apertura de ofertas correspondiente.

b) APERTURA DE OFERTAS (SOBRE N° 2)

El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo a través de BAC, en la fecha y hora establecidas en el acto administrativo que apruebe la preselección y disponga la apertura del Sobre N° 2, generándose en forma automática y electrónica el acta de apertura correspondiente.

ARTÍCULO 31° - VISTA DE LAS OFERTAS

El plazo para la toma de vista de las ofertas será de CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles, contadas a partir del día siguiente al del Acto de Apertura. Vencido dicho plazo, la instancia de vista y observaciones se tendrá por precluida, continuando las actuaciones con la etapa de evaluación de las ofertas.

La solicitud de toma de vista deberá efectuarse mediante el envío de un correo electrónico a UOA2051JGM@buenosaires.gob.ar. Las observaciones que se estimen pertinentes deberán remitirse por el mismo medio dentro del plazo establecido, no admitiéndose aquellas presentadas fuera de término.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Las observaciones formuladas por los oferentes no generarán obligación alguna para el GCABA ni conferirán derecho alguno a quienes las hubieran efectuado.

ARTÍCULO 32° - COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La evaluación de las ofertas está a cargo de la Comisión de Evaluación de Ofertas que constituya el Órgano Contratante. Su integración es determinada por el nivel del funcionario competente para emitir el acto administrativo de autorización del llamado a convocatoria para selección del adjudicatario, conforme lo establece el artículo 99° de la Ley 2.095 y su reglamentación.

Dicha Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar a los oferentes información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido con relación a las ofertas presentadas siempre que no se vea afectado el principio de igualdad entre ellos, ni altere los términos de la oferta presentada. En dicho caso, se fijará un plazo para que los oferentes den cumplimiento a lo solicitado en función a la naturaleza del requerimiento, bajo apercibimiento de desestimación de la oferta.

La falta de respuesta implica que la Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá con la documentación que tenga a la vista. Las aclaraciones en ningún caso implicarán una modificación de la oferta. En tal supuesto, no serán tomadas en consideración.

ARTÍCULO 33° - EVALUACIÓN DE OFERTAS

Atento a la modalidad de Etapa Múltiple, la evaluación de las ofertas se desarrollará en DOS (2) etapas sucesivas:

1. PRESELECCIÓN

Efectuada la apertura de ofertas contemplada en el artículo 30°, inciso a del presente, la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por el GCABA verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en la primera etapa (Sobre N° 1), teniendo



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

en cuenta factores empresariales, técnicos y económico-financieros de los oferentes, según corresponda

La Comisión de Evaluación de Ofertas verificará en primer término si se han cumplido los requisitos de los Pliegos sobre la admisibilidad de las ofertas y si no se configura alguna de las causales de rechazo contempladas en el presente Pliego. Una vez realizado el análisis de todos aquellos aspectos que implican el descarte de las ofertas, se procederá a realizar la evaluación y ponderación de las mismas, de acuerdo al siguiente mecanismo:

a. Evaluación de los factores empresario, técnico y económico-financieros

APLICABLE A RENGLONES 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 y 17

En primer lugar, se tendrán en cuenta los factores empresario, técnico y económico-financieros de los oferentes bajo la denominación “P1” de acuerdo al siguiente esquema.

$$P1 = 0, _ _ * A + 0, _ _ * B + 0, _ _ * C$$

- A: Factor Empresario
- B: Factor Técnico
- C: Factor Económico-Financiero

A cada uno de estos factores se le asignará un puntaje máximo de CIEN (100). Aquel oferente que obtenga en el factor B o C un puntaje inferior a CINCUENTA (50) quedará automáticamente descalificado.

Factor Empresario (A)

La evaluación del presente factor otorgará un puntaje máximo de CIEN (100).



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

A los efectos de la evaluación y asignación de puntaje, los antecedentes acreditados por los oferentes en el ámbito público y en el ámbito privado serán considerados en igualdad de condiciones.

A los fines del análisis de los antecedentes, sus valores nominales históricos serán actualizados según el Cuadro 7.2.1 (IPIM) Nivel General, elaborado por el INDEC.

En el caso de que el oferente se presente como UT, todos los miembros podrán presentar antecedentes para su evaluación. El monto de los antecedentes será computado sobre el porcentaje de participación en la UT del miembro que los hubiera ejecutado a los fines del análisis.

Si entre los antecedentes declarados hubiera alguno/s ejecutado/s por una UT en la que participó el actual oferente (que se presenta en este proceso sea de manera individual o como miembro de otra UT), el monto que se considerará será el que resulte de multiplicar el monto del servicio en cuestión por el porcentaje en el que el actual oferente participaba en la UT que lo ejecutó.

Factor Técnico (B)

La evaluación del presente factor otorgará un puntaje máximo de CIEN (100) e implica el análisis de la documentación presentada conforme artículo 25°.

Factor económico-financiero (C)

El estado económico financiero sumará un total de CIEN (100) puntos y se analizará de acuerdo a la documentación presentada conforme al artículo 25°, apartado 2 del presente Pliego.

El análisis incluye los siguientes subfactores:

$$C = C-1 + C-2 = 100 \text{ puntos}$$

- C-1) Situación económico-financiera



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

- C-2) Evolución económico-financiera

C-1) Situación económico financiera

Se evaluará la situación económico-financiera del oferente sobre la base de la documentación contable correspondientes al último ejercicio o período fiscal económico cerrado, según los siguientes índices.

Índice	Aclaración
Solvencia	Activo Total / Pasivo Total
Liquidez Corriente	Activo Corriente / Pasivo Corriente
Prueba Ácida	(Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente
Endeudamiento	Pasivo Total / Patrimonio Neto
Capital de Trabajo	(Activo Corriente – Pasivo Corriente)

En el caso de las UT, los indicadores económico-financieros se calcularán para cada integrante sobre la base de la información contenida en sus respectivos estados contables. Luego, se calculará el promedio ponderado del resultado de cada



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

integrante por el porcentaje de participación de cada uno en la UT, lo que se tomará como el resultado correspondiente a la UT.

A los fines de realizar el análisis, para determinar el valor anualizado, se tomará el Presupuesto Oficial de la zona evaluada dividido por la cantidad de años del contrato.

C-2) Evolución económico financiera

A los fines de este subfactor la evolución será creciente cuando se verifique que la variación entre los DOS (2) últimos estados contables anuales cerrados haya sido positiva y será decreciente cuando se verifique que haya sido negativa, según los siguientes índices.

Índice	Aclaración
Solvencia	Activo Total / Pasivo Total
Liquidez Corriente	Activo Corriente / Pasivo Corriente
Prueba Ácida	(Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente
Endeudamiento	Pasivo Total / Patrimonio Neto
Capital de Trabajo	(Activo Corriente – Pasivo Corriente)

En el caso de las UT, los indicadores económico-financieros se calcularán para cada integrante sobre la base de la información contenida en sus respectivos estados contables. Luego, se calculará el promedio ponderado del resultado de cada



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

integrante por el porcentaje de participación de cada uno en la UT, lo que se tomará como el resultado correspondiente a la UT.

1.1. DICTAMEN DE PRESELECCIÓN

Una vez concluida la evaluación prevista en el apartado anterior, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitirá un Dictamen de Preselección fundado y no vinculante, en el cual expondrá los fundamentos necesarios para que, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego, el Órgano Contratante dicte el acto administrativo que apruebe la preselección de las ofertas y fije la fecha de apertura del Sobre N° 2.

En dicho dictamen, la Comisión se expedirá sobre la totalidad de las ofertas presentadas y podrá recomendar la preselección de aquellas que: (i) cumplan con los requisitos de admisibilidad previstos en el presente Pliego y no se encuentren incurso en causales de rechazo; y (ii) alcancen el puntaje mínimo establecido en el apartado anterior y den cumplimiento con la totalidad de los criterios de evaluación allí establecidos.

El Dictamen de Preselección será comunicado a todos los oferentes a través de BAC y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo de UN (1) día, de conformidad con lo establecido en el artículo 19° del PBCG aprobado mediante Disposición 333/DGCYC/23.

1.2. IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE PRESELECCIÓN

La impugnación al Dictamen de Preselección se registrará, en cuanto a su constitución, monto, modalidad y condiciones, por lo dispuesto en el artículo 19°, inciso 5 del presente Pliego.



2. PREADJUDICACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 28°, inciso b, los Sobres N° 2 que contengan las ofertas económicas de los oferentes cuyas propuestas hubieran resultado preseleccionadas serán abiertos de manera automática en la fecha y hora que se establezcan en el acto administrativo que disponga la preselección.

El análisis y evaluación de las ofertas económicas estarán a cargo de la Comisión de Evaluación de Ofertas, considerándose exclusivamente aquellas correspondientes a los oferentes preseleccionados, cuyo resultado dará lugar a la emisión del dictamen de preadjudicación que se detalla a continuación.

La Comisión de Evaluación analizará, para cada uno de los renglones cotizados, las ofertas económicas presentadas, las estructuras de costos y el preciarario; verificando su consistencia, razonabilidad y adecuación a los valores de mercado.

Sobre la base de la información relevada en dicha instancia, procederá a ponderar las ofertas económicas (bajo la denominación "P2") de acuerdo al siguiente esquema:

En la evaluación de la oferta económica de cada Zona obtendrá el máximo puntaje de CIEN (100) puntos aquella oferta que proponga el precio más bajo.

A las ofertas que le sigan en orden decreciente (es decir, de los precios más bajos hacia los precios más altos) se les otorgará un puntaje proporcional a la de mayor puntaje siguiendo la pauta establecida en la siguiente fórmula:

$$P2 = OEm / OE \times 100$$

Donde:

- P2: Puntaje sobre la oferta económica del Oferente evaluado de la zona.
- OEm: Es la oferta económica más baja para la zona.
- OE: Es la oferta económica para la zona del Oferente evaluado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Puntaje final:

El puntaje final de cada oferta en cada zona cotizada a los fines de la preadjudicación se realizará de acuerdo al siguiente esquema de ponderación entre los P1 y P2:

$$PF = P1 * 0,_{_} + P2 * 0,_{_}$$

Donde:

- PF: Es el puntaje final de la zona.
- P1: Es el resultado de la evaluación de los factores empresario, técnico, económico-financiero.
- P2: Es el resultado de la evaluación de la oferta económica.

2.1. DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN

Concluida la evaluación del contenido de los Sobres N° 2, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitirá su dictamen de preadjudicación, debidamente fundado, en el cual establecerá el orden de mérito de las ofertas para cada uno de los Renglones y preadjudicará aquellas que resulten más convenientes en su conjunto, en los términos de los artículos 102° y 103° de la Ley 2.095 y su reglamentación, y que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo a lo descripto en los apartados anteriores.

La preadjudicación se realizará por Renglón.

La preadjudicación de cada Renglón será determinada en función del mayor puntaje obtenido conforme a la fórmula de evaluación prevista en el presente Pliego.

Ningún oferente podrá resultar preadjudicado en más de un (1) renglón dentro del grupo comprendido entre los renglones 1 al 9, inclusive. En el supuesto de que un mismo oferente presentase la oferta más conveniente en dos o más de los renglones mencionados se le preadjudicará aquel renglón que represente la oferta



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

económica más conveniente para el GCABA. En los renglones restantes en los que hubiera calificado en primer lugar, se preadjudicará el renglón al oferente que haya presentado la siguiente oferta válida más conveniente para el GCABA.

La Comisión Evaluadora de Ofertas deberá preadjudicar comenzando por el Renglón de mayor presupuesto oficial y así sucesivamente, en orden decreciente, finalizando con el Renglón de menor presupuesto oficial.

El Dictamen de Preadjudicación será comunicado a todos los oferentes a través de BAC y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo de UN (1) día, de conformidad con lo establecido en el artículo 19° del PBCG aprobado mediante Disposición 333/DGCYC/23.

2.2. IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN

La impugnación al Dictamen de Preadjudicación se regirá, en cuanto a su constitución, monto, modalidad y condiciones, por lo dispuesto en el artículo 19°, inciso 5 del presente Pliego.

ARTÍCULO 34° - ADJUDICACIÓN

Vencido el plazo para la impugnación del Dictamen de Preadjudicación, el GCABA resolverá en forma fundada su adjudicación, la que se efectuará por Renglón de conformidad con lo establecido en el artículo 33°, inciso 2 “PREADJUDICACIÓN”.

La Autoridad de Aplicación queda facultada para proceder a la adjudicación parcial del presente procedimiento de selección, conforme lo establecido en el artículo 4° del presente Pliego, que dispone que cada renglón será considerado de manera independiente a los efectos de su cotización, evaluación y adjudicación.

Ningún Oferente podrá resultar adjudicatario de más de un (1) renglón dentro del grupo comprendido entre los renglones uno (1) al nueve (9), inclusive.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

En el supuesto de que un mismo oferente presentase la oferta más conveniente en dos (2) o más de los renglones mencionados, se le adjudicará aquel renglón que represente la oferta económica más conveniente para el GCBA.

En los renglones restantes en los que hubiera calificado en primer lugar, se adjudicará el renglón al oferente que haya presentado la siguiente oferta válida más conveniente para el GCBA.

En función de lo que la Comisión de Evaluación de Ofertas emita en el dictamen de preadjudicación, podrán quedar renglones diferidos o declararse desiertos y/o fracasados, sin que ello impida que el resto de los renglones licitados se adjudiquen con normalidad.

La adjudicación se efectuará sobre el valor total cotizado para cada Renglón.

Sin perjuicio de ello, la liquidación y pago de las prestaciones se realizará conforme al esquema de retribución previsto en el artículo 27° del presente Pliego.

Si se hubieren formulado impugnaciones contra la Preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la adjudicación, conforme a lo establecido en el artículo 11° de la Ley 1.218.

La adjudicación será efectuada por la Autoridad Competente mediante el correspondiente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102° y 103° de la Ley 2.095 y su reglamentación.

El acto administrativo de adjudicación será notificado a través de BAC al/los Adjudicatario/s dentro de los SIETE (7) días de emitido. El mismo será publicado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de UN (1) día (artículo 23° del PBCG).

Los recursos contra la adjudicación tramitarán por expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal,



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

de conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Autoridad Competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

ARTÍCULO 35° - RECHAZO DE LAS OFERTAS - VICIOS EXCLUYENTES

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de revocar el llamado o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con anterioridad al perfeccionamiento del contrato u orden de compra, sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno.

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las demás ofertas, siendo susceptibles de subsanación conforme lo establecido en el artículo 8° de la Ley 2.095.

Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios:

- Si estuviera firmada por persona sin capacidad suficiente para obligar al oferente.
- Si no se acompañara la Garantía de Mantenimiento de Oferta prevista en el presente Pliego.
- Si contuviera condicionamientos.
- Si tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas y firmadas por la misma persona que firmó la oferta, y que impidan, de manera ineludible su exacta comparación y estudio.
- Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

- Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevean en el artículo 98° de la Ley de Compras y Contrataciones 2.095 y su Decreto Reglamentario 129/23.
- Si en la documentación correspondiente al Sobre N° 1 hubiese indicación de montos referentes a la cotización (Sobre N° 2).
- No haber concurrido a las visitas contempladas en el presente Pliego.

También serán rechazadas de pleno derecho las ofertas cuando:

- alguna de los integrantes de la UT oferente hubiera sido sancionada con suspensión, inhabilitación o baja del RIUPP.
- El personal jerárquico propuesto conforme el presente Pliego se encontrara inhabilitado por los respectivos Colegios o Consejos Profesionales para cumplir las funciones a asignarle, a menos que esto sucediera con posterioridad al Acto de Apertura y dicho personal fuera debidamente reemplazado.
- Un mismo oferente presente propuestas técnicas distintas para una misma Zona.
- Una persona humana o jurídica integre más de una UT oferente.
- Alguno de los integrantes del oferente se encontrara inhabilitado para contratar con el GCABA.
- Que la oferta no esté redactada en castellano o no tenga la traducción al castellano debidamente legalizada.

La presente enumeración resulta simplemente ejemplificativa. El GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste sustancialmente a las condiciones de la presente Contratación, de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, y en los Pliegos de Bases y Condiciones que la rigen.



ARTÍCULO 36° - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionará mediante BAC una vez recibida la Orden de Compra por el adjudicatario. En caso de no ser recepcionada, el mismo quedará perfeccionado automáticamente dentro de los TRES (3) días de su notificación, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 106° de la Ley 2.095 y su reglamentación.

El adjudicatario podrá rechazarlo, dentro del plazo antes establecido, en el caso que se encuentre vencido el mantenimiento de su oferta. Si no lo hiciera, el contrato quedará perfeccionado automáticamente. De darse este supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al oferente que siga en el orden de mérito.

Sin perjuicio del mecanismo establecido para el perfeccionamiento, la determinación de los plazos operativos, tal como el inicio de las prestaciones y la duración del contrato deberán interpretarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° - VIGENCIA DEL CONTRATO.

ARTÍCULO 37° - LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA O DESIERTA

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten indispensables para ser adjudicatarios o que no se obtengan ofertas, la Licitación será declarada fracasada y/o desierta, respectivamente, sin que ello otorgue derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes.

ARTÍCULO 38° - AMPLIACIÓN, DISMINUCIÓN Y PRÓRROGA

El Órgano Contratante se reserva la facultad prevista en el artículo 111°, inciso i) de la Ley 2.095 y su reglamentación, pudiendo, una vez perfeccionado el contrato, disponer el aumento o la disminución del monto total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de su valor original, en las mismas condiciones y precios pactados y con la correspondiente adecuación de los plazos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

En los casos en que resulte imprescindible para el Organismo Contratante, podrán disponerse aumentos o disminuciones por encima de dicho porcentaje y hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%), requiriéndose en tales casos la conformidad del co-contratante. La negativa a otorgar dicha conformidad no generará responsabilidad alguna para el proveedor ni dará lugar a la aplicación de penalidades o sanciones.

En ningún caso las modificaciones podrán exceder el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total del contrato, aun cuando medie conformidad del co-contratante.

El Organismo Contratante se reserva la facultad de prorrogar el contrato de prestación de servicios una vez vencido su plazo de vigencia, por un período máximo de DOCE (12) meses, conforme lo establecido en la Ley 4.120, no resultando aplicable lo previsto en el artículo 111°, inciso iii) de la Ley 2.095.

Asimismo, vencido el plazo del contrato, incluida su eventual prórroga, el Órgano Licitante podrá disponer su continuidad en aquellos supuestos de necesidad debidamente fundada en las actuaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 111°, inciso iv) de la Ley 2.095.

ARTÍCULO 39° - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Constituyen obligaciones del adjudicatario:

- a. Presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
- b. Cumplir con la totalidad de los servicios y obligaciones exigidos para dar cumplimiento al objeto de la contratación de conformidad con las previsiones del PBCG, el presente PBCP, el PET, la/s oferta/s adjudicada/s y demás documentación licitatoria.
- c. Responder por todos los daños y perjuicios que se ocasionen a personas y/o bienes, propios o de terceros, con motivo o en ocasión de la ejecución de los



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

trabajos objeto del contrato. A tal efecto, deberá adoptar todas las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes, daños materiales o interferencias con instalaciones y sistemas existentes, cualquiera sea su causa, incluyendo aquellas derivadas de la ejecución de las tareas, del uso de equipos, herramientas o materiales, o de cualquier otra circunstancia vinculada a la prestación. El organismo contratante no asumirá responsabilidad alguna por la pérdida, rotura o deterioro de los instrumentos, equipos o herramientas de propiedad del adjudicatario.

- d. Observar las disposiciones legales relativas a la Higiene y Seguridad en el Trabajo y las disposiciones de carácter laboral y previsional.
- e. En concordancia con lo establecido en la documentación licitatoria el adjudicatario deberá contratar al personal necesario para la prestación del servicio sin intermediarios, en cumplimiento de la normativa laboral, previsional y de la seguridad social vigente —y la que en el futuro la sustituya o complemente—, asumiendo en todos los casos la calidad de empleador y la responsabilidad exclusiva por el pago de salarios, cargas sociales, seguros, aportes y contribuciones, y cualquier otra erogación derivada de la relación laboral. Todo el personal afectado a la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, no existiendo vínculo laboral alguno con el GCABA ni con el organismo contratante. En consecuencia, mantener indemne al GCABA frente a todo reclamo, acción judicial o extrajudicial que pudiera suscitarse con motivo de dichas relaciones laborales, quedando éste desligado de cualquier conflicto o litigio de tal naturaleza. Asimismo, notificar fehacientemente a su personal de esta circunstancia, dejando constancia mediante la suscripción de la correspondiente declaración jurada, la cual deberá encontrarse disponible para su presentación ante el organismo contratante cuando éste lo requiera.
- f. Contratar y mantener vigente, durante toda la ejecución del contrato, un seguro que cubra los riesgos del trabajo del personal afectado a la



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

prestación, conforme a lo establecido en la Ley 24.557, sus modificatorias y normativa reglamentaria, incluyendo la cobertura de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes “in itinere” y las prestaciones dinerarias y médico-asistenciales correspondientes, tales como incapacidad temporaria, incapacidad permanente —parcial o total— y fallecimiento. En caso de personal no vinculado mediante relación de dependencia, contratar un seguro de accidentes personales que contemple coberturas equivalentes a las previstas en la Ley 24.557.

- g. Garantizar la continuidad y regularidad del servicio conforme a lo establecido en el presente Pliego, el Plan de Trabajo y la Ley 992.
- h. En caso de conflictos colectivos de trabajo que deriven en huelga del personal, o de cualquier otro tipo de reclamo colectivo que afecte la prestación del servicio, el adjudicatario deberá adoptar y ejecutar las medidas necesarias y disponer de los recursos humanos, materiales, técnicos y operativos suficientes para asegurar los servicios mínimos exigibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 24° de la Ley Nacional 25.877, sus modificatorias y complementarias, el Decreto 230/26 y demás normativa aplicable, así como con las medidas, modalidades y condiciones que determine la autoridad competente.

ARTÍCULO 40° - CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO. CONTINUIDAD DEL SPHU

El adjudicatario se somete al carácter de servicio público del SPHU, conforme a lo establecido en las Leyes 210 y 992, y sus normas concordantes, asumiendo la obligación esencial de asegurar su prestación en condiciones de continuidad, regularidad y uniformidad.

A tales efectos, el adjudicatario deberá prever dentro del Plan de Trabajo las medidas, recursos y soluciones metodológicas y operativas necesarias para



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

asegurar la continuidad y normal prestación del servicio frente a contingencias o condiciones adversas de cualquier índole, incluyendo, entre otras, eventos climáticos, conflictos gremiales, medidas de fuerza, movilizaciones o situaciones de emergencia, sin que ello genere costo, compensación o erogación adicional alguna para el GCABA, de conformidad con las previsiones del PET.

Ante conflictos colectivos de trabajo, huelgas, medidas de fuerza o cualquier otro reclamo colectivo que afecte la prestación de los servicios, objeto de la presente Licitación, el adjudicatario deberá adoptar y ejecutar todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio y una cobertura mínima del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la prestación normal del servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 24° de la Ley Nacional 25.877, sus modificatorias y complementarias, el Decreto 230/26 y demás normativa aplicable, así como con las medidas, modalidades y condiciones que determine la autoridad competente. La obligación establecida en el presente párrafo se entenderá sin perjuicio de las restantes obligaciones de continuidad y regularidad previstas en el presente Pliego y de las facultades del GCABA para adoptar las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio.

El adjudicatario no podrá suspender, interrumpir ni excusarse de prestar el servicio por causas propias o vinculadas a su organización operativa, salvo expresa autorización del GCABA. La interrupción total o parcial del servicio únicamente podrá ser dispuesta por el GCABA cuando razones de interés público, seguridad, emergencia o fuerza mayor así lo justifiquen.

Ante la verificación de circunstancias que impidan o afecten la adecuada prestación del servicio, cualquiera fuere su causa, el GCABA podrá disponer su ejecución directa o a través de terceros, pudiendo a tal fin utilizar los bienes y recursos afectados al SPHU, sin necesidad de autorización judicial previa.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Sin perjuicio de ello, se considerará interrupción del SPHU tanto la falta total de ejecución de las prestaciones como su reducción en un porcentaje superior al CUARENTA POR CIENTO (40%) de los servicios comprometidos.

Cuando mediaren circunstancias que impidieren o afectaren la adecuada prestación del SPHU, cualquiera fuere su causa, el GCABA podrá asumir directamente o a través de terceros la ejecución total o parcial del servicio, pudiendo a tal fin utilizar los bienes, instalaciones, equipamiento y demás recursos afectados a su prestación, sin necesidad de autorización judicial previa.

Si el adjudicatario acreditare fehacientemente que las causas que motivaron la intervención no le resultan imputables, el GCABA podrá reconocer una compensación razonable por el uso de los bienes afectados al servicio. En caso contrario, no corresponderá compensación alguna, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, sanciones y demás consecuencias previstas en el presente Pliego.

Asimismo, cuando la intervención resulte imputable al adjudicatario, el GCABA podrá exigir el reintegro de los costos directos y gastos administrativos razonablemente incurridos para garantizar la continuidad del servicio, sin perjuicio de las restantes acciones, penalidades o indemnizaciones que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 41° - FORMA DE PAGO. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN

Los Partes de Recepción Definitiva se emitirán contra la efectiva prestación del servicio de acuerdo a las Solicitudes de Provisión realizadas por el Organismo Contratante y siempre en las cantidades en que el servicio fuere efectivamente prestado.

El PRD deberá ser presentado conjuntamente con la factura, ante la Dirección General de Contaduría de acuerdo a lo establecido en el PBCG.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

El pago se efectuará dentro del plazo de TREINTA (30) días de la fecha de presentación de la respectiva factura y PRD, de conformidad con lo establecido en los artículos 26°, 27°, 28°, 29°, 30° y 31° del PBCG.

La liquidación mensual de las prestaciones se efectuará conforme al esquema de retribución previsto en el artículo 27° del presente Pliego. El adjudicatario deberá contar con cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en la cual se depositarán los pagos.

En caso de no contar con una, deberán proceder a la apertura de alguna de ellas, mediante el “Anexo III – Memorándum N° 4869-DGTES-06 con el formulario–de Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria” de conformidad con lo establecido en el artículo 29° del PBCG, siendo sus formalidades las siguientes:

CUENTA CORRIENTE COMÚN (Personas Humanas y Jurídicas) – CUENTA CORRIENTE ESPECIAL (Personas Jurídicas).

Las personas jurídicas titulares de este tipo de cuentas deberán completar y presentar el formulario mencionado, debidamente certificado por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Tesorería.

Las personas humanas que sean titulares de una cuenta corriente común, deberán completar y presentar el formulario mencionado, debidamente certificado por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la repartición contratante.

CAJA DE AHORROS (Personas Humanas)

Los titulares de este tipo de cuentas deberán dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Memorándum N° 4869-DGTES-06 (Anexo III del PBCG).



ARTÍCULO 42° - EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO

En la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá ajustarse estrictamente a las condiciones establecidas en los Pliegos, los términos del Contrato y a las instrucciones que imparta el GCABA, a través de los medios de intercambio de comunicaciones entre las partes.

El control de la ejecución de los servicios, incluyendo la verificación de los niveles de calidad de las prestaciones y la detección de eventuales incumplimientos, se llevará a cabo conforme a lo establecido en el PET.

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 39° del presente, el adjudicatario deberá:

- a) Producir, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de requerido, cualquier informe que le sea solicitado por el GCABA, así como comunicar de manera inmediata todo hecho o circunstancia de la que tome conocimiento y que pudiera afectar o incidir en la normal prestación de los servicios;
- b) Garantizar la continuidad, regularidad y adecuada prestación de los servicios, conforme a las disposiciones del presente Pliego y de la Ley 992;
- c) Facilitar las inspecciones, auditorías y controles que disponga efectuar el GCABA y/o el EURSP, en los Centros de Reciclado, depósitos, talleres y demás instalaciones afectadas a la prestación del servicio;
- d) Responder en forma exclusiva y excluyente por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y/o bienes, públicos o privados, con motivo o en ocasión de la prestación de los servicios;
- e) Producir, ante cualquier requerimiento efectuado por el EURSP vinculado con la calidad de la prestación del servicio, un informe dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas, debiendo remitir, dentro de dicho plazo, a la



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Autoridad de Aplicación mediante Nota de Pedido, la respuesta brindada al referido organismo, junto con copia fiel del requerimiento efectuado por éste.

ARTÍCULO 43° - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Una vez perfeccionado el contrato, las comunicaciones formales entre el adjudicatario y el GCABA se canalizarán mediante Órdenes de Servicio y Notas de Pedido a través de los medios electrónicos que disponga la Autoridad de Aplicación a tal efecto. El GCABA deberá establecer una dirección de correo electrónico como medio de comunicación alternativo.

En el caso del contratista, será la que hubiera constituido en su oferta como domicilio electrónico.

El adjudicatario deberá designar, dentro del plazo de SIETE (7) días contados desde el perfeccionamiento del contrato, un representante responsable de las comunicaciones y notificaciones vinculadas a la ejecución contractual. Las comunicaciones oficiales de los adjudicatarios deberán encontrarse siempre suscriptas por el Representante Técnico y deberán emitirse con numeración correlativa tanto por parte de la Autoridad de Aplicación como por parte de las contratistas.

Toda modificación del domicilio electrónico deberá ser notificada a la Autoridad de Aplicación con CINCO (5) días hábiles de antelación.

Deberá reportar, de forma inmediata, cualquier inconveniente con la normal utilización del domicilio electrónico. Caso contrario, no será válido el desconocimiento de las notificaciones cursadas al mismo. Sin perjuicio de ello, el Adjudicatario podrá presentar las observaciones que estime pertinentes mediante Nota de Pedido dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes a la recepción de la Orden. Vencido dicho plazo, se tendrá por aceptada la instrucción y por



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

renunciado cualquier derecho a interponer impugnaciones, recursos o reclamos posteriores al respecto.

El incumplimiento de la obligación señalada en el párrafo precedente por parte del Contratista será susceptible de la aplicación de penalidades y/o rescisión del Contrato. Asimismo, será pasible de los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al GCABA.

La vía de comunicación será utilizada para impartir Órdenes de Servicio, solicitar trabajos urgentes, realizar reclamos entre las partes, petitorios, notificación de sanciones y penalidades y cualquier otro tipo de comunicación que resulte pertinente en el marco del objeto del contrato.

Sin perjuicio de ello, el GCABA podrá establecer y habilitar otros medios o sistemas de comunicación formal que resulten adecuados para la gestión y ejecución contractual, los cuales serán obligatorios para el adjudicatario a partir de su notificación.

.

ARTÍCULO 44° - FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

La Autoridad de Aplicación ejercerá la fiscalización integral de la prestación de los servicios y controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario. Esta potestad de inspección podrá ser ejecutada por administración propia o mediante la contratación de terceros, sin perjuicio de las competencias concurrentes que le correspondan al EURSP.

A los fines de garantizar la correcta ejecución del Contrato, la Inspección tendrá a su cargo, las siguientes atribuciones esenciales, cuya enumeración resulta

IF-2026-39023742-GCABA-SSHIG
72



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

meramente enunciativa y no taxativa, sin perjuicio de otras facultades que la Autoridad de Aplicación establezca con posterioridad:

- Control y seguimiento in situ de las condiciones de prestación de los servicios, comprobando su adecuación a los estándares exigidos.
- Confección de actas sobre irregularidades observadas o incumplimientos detectados.
- Fiscalización del correcto funcionamiento de los servicios y prestaciones exigidas en el presente Pliego.
- Verificación del estado de conservación, higiene y mantenimiento de la flota, equipamiento e infraestructura de los servicios.
- Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos para cada Servicio.
- Evaluación de la calidad de la prestación mediante inspecciones visuales y muestreos aleatorios conforme los Indicadores establecidos en el presente Pliego.
- Control y revisión documental operativa y administrativa.
- En el caso del SPHU, la supervisión y control de la trazabilidad y disposición final de los RSU, verificando la correcta descarga en sitios habilitados para tal fin en las condiciones establecidas en el presente Pliego.

La inspección estará facultada para impartir instrucciones escritas en lo referente a las tareas llevadas a cabo por el adjudicatario y solicitar modificaciones en la prestación del servicio con el fin de cumplir con mayor eficiencia el objetivo de la presente Licitación. Las mismas podrán ser verbales cuando se refieran a situaciones que reclamen soluciones urgentes. Estas últimas deberán ser ratificadas formalmente mediante los canales establecidos en el artículo 43° - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES dentro de las VEINTICUATRO (24) horas hábiles subsiguientes a las de su comunicación al contratista.



ARTÍCULO 45° - RENDICIÓN DE CUENTAS

El adjudicatario deberá presentar, en forma mensual, una rendición de cuentas con carácter de declaración jurada, dentro de los primeros DIEZ (10) días hábiles posteriores al mes correspondiente a la rendición, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 48° del presente Pliego. En dicho informe deberá especificarse, como mínimo, lo contemplado en el PET.

La presentación del informe previsto en el presente artículo deberá efectuarse a través de los medios de comunicación formal establecidos en el artículo 43° del presente Pliego.

Sin perjuicio de la rendición de cuentas mensual prevista en el presente artículo, el adjudicatario deberá presentar todo informe o información adicional que se establezca en el PET.

ARTÍCULO 46° - SISTEMA DE SCORING

El Sistema de Scoring, previsto para el SPHU-FS, consistirá en la asignación o descuento de puntos en función de la verificación de incumplimientos a las obligaciones previstas en el artículo 48 del presente Pliego, conforme las puntuaciones allí establecidas. Dicho sistema operará dentro de una escala que irá de CIEN (100) a CERO (0) puntos.

En consecuencia, el adjudicatario iniciará la ejecución contractual con un puntaje de CIEN (100) puntos, descontándose por cada infracción constatada por la Autoridad de Aplicación la cantidad de puntos que corresponda según el régimen previsto en el presente Pliego.

En caso de alcanzar el puntaje mínimo de CERO (0) puntos, el GCABA podrá disponer la rescisión del contrato por exclusiva culpa del adjudicatario, sin perjuicio de las demás penalidades y acciones que pudieran corresponder.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

El puntaje previsto en el presente artículo se reiniciará automáticamente a CIEN (100) puntos al comienzo de cada año calendario, salvo que el contrato hubiese sido rescindido conforme lo establecido precedentemente.

La aplicación del Sistema de Scoring y la eventual resolución contractual serán de competencia exclusiva de la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 47° - PENALIDADES

Rigen para el presente procedimiento de selección, todas las penalidades previstas en el Título Sexto, Capítulo XII, de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario.

El incumplimiento del término de las obligaciones del contrato coloca al adjudicatario en estado de mora automática y, por lo tanto, hace pasible al adjudicatario de una o más penalidades previstas en la citada normativa.

El vencimiento, rescisión o extinción del contrato por cualquier causa no obstará a la facultad del GCABA de aplicar las penalidades que correspondan por incumplimientos o hechos acaecidos durante su vigencia.

ARTÍCULO 48° - SANCIONES

Independientemente de lo dispuesto en el Título Sexto, Capítulo XIII, de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario, la Autoridad de Aplicación podrá imponer sanciones ante la verificación de incumplimientos a las obligaciones a cargo del adjudicatario.

A tales efectos, las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves, asignándose a cada una de ellas un determinado puntaje de descuento conforme al Sistema de Scoring previsto en el presente Pliego.

Sin perjuicio del detalle efectuado a continuación, la Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de incorporar nuevas faltas y sus correspondientes puntajes,



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

previa notificación fehaciente al adjudicatario con una antelación no menor a DIEZ (10) días respecto de la fecha a partir de la cual se pretenda su aplicación.

1. Faltas leves (5 puntos):

- a. Alteración del itinerario (rutas) establecido por el GCABA, sin previa autorización;
- b. La falta de uso de los uniformes, credencial identificatoria y/o elementos de seguridad que hagan al correcto desarrollo de la actividad.
- c. La falta de presentación de los certificados exigidos en el PBCP y en el PET.
- d. Ejecución de servicios adicionales no autorizados previamente.
- e. Falta de provisión o reemplazo del equipamiento comprometido de acuerdo a lo establecido en los Pliegos.

2. Faltas graves (10 puntos):

- a. Falta o deficiente prestación del servicio, en cualquiera de sus modalidades, dentro de la Zona de prestación.
- b. Interrupción o daños al sistema de telemetrías destinado al control de la ubicación de los vehículos.
- c. La diseminación de residuos en la vía pública.
- d. Efectuar paradas temporales superiores a DIEZ (10) minutos durante la ejecución del servicio.
- e. La no presentación de la rendición de cuentas detallada en el artículo 45°.
- f. La reiteración de reclamos por parte de los vecinos que hagan al desarrollo de la actividad y manifiesten un incumplimiento de las obligaciones a cargo del adjudicatario.
- g. Negativa, entorpecimiento o dificultad para la realización de auditorías administrativas, técnicas o contables, u otros controles.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

- h. Falta de presentación o presentación fuera de término de las auditorías requeridas.
- i. Ausencia del Representante Técnico por más de TRES (3) días consecutivos o SEIS (6) días alternados en el transcurso de DOS (2) meses consecutivos.
- j. Utilización de equipamiento no autorizado por el GCABA.
- k. Demora en producir informe que solicite la Autoridad de Aplicación o el EURSP en relación con la prestación del SPHU.

3. Faltas muy graves (20 puntos):

- a. Utilización de los vehículos y servicios que garanticen la logística provista por el GCABA para una actividad distinta a la de la prestación del servicio.
- b. No utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS);
- c. Causar molestias a los peatones y tránsito general sin causa justificada durante la prestación del servicio;
- d. Separación de residuos en lugares expresamente prohibidos al efecto por las normas vigentes o determinados en forma expresa por el GCABA;
- e. Falta de información respecto a bajas de personal acreditado.
- f. Incumplir con las Órdenes de Servicio emitidas por la Autoridad de Aplicación.
- g. Falta de constitución o renovación de los seguros exigidos.
- h. Interrumpir el servicio por causas imputables al adjudicatario durante CUARENTA Y OCHO (48) horas consecutivas o SEIS (6) días alternados en el curso de TRES (3) meses consecutivos.
- i. Demora en el inicio de la prestación del servicio de acuerdo con lo establecido en el presente pliego.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Al verificarse una falta, la Autoridad de Aplicación realizará el apercibimiento por escrito y se intimará al Concesionario a presentar un descargo en el plazo de CINCO (5) días hábiles con las manifestaciones que considere corresponder.

En caso de que la falta verificada sea leve, la Autoridad de Aplicación aplicará una multa de hasta CINCUENTA (50) UM, la que podrá deducirse sobre los montos que, por cualquier concepto, que el adjudicatario percibiera del GCABA.

Al verificarse una falta grave, la Autoridad de Aplicación intimará de forma escrita al Concesionario a subsanar la falta en el término de DOS (2) días hábiles. Sin perjuicio de ello, resulta aplicable una multa de hasta SETENTA Y CINCO (75) UM, la que podrá deducirse sobre los montos que, por cualquier concepto, la Adjudicataria percibiera del GCABA.

Al verificarse una falta muy grave, la Autoridad de Aplicación intimará por escrito al Concesionario a que subsane la falta en el término de DOS (2) días hábiles. Sin perjuicio de ello, resulta aplicable una multa de hasta CIENTO TREINTA (130) UM, la que podrá deducirse sobre los montos que, por cualquier concepto, la Adjudicataria percibiera del GCABA.

El vencimiento, rescisión o extinción del contrato por cualquier causa no obstará a la facultad del GCABA de aplicar las sanciones que correspondan por incumplimientos o hechos acaecidos durante su vigencia.

ARTÍCULO 49° - RESCISIÓN CONTRACTUAL

Las cuestiones vinculadas a la rescisión contractual se regirán por lo dispuesto en los artículos 122° a 127° de la Ley 2.095 y sus modificatorias, así como por las previsiones contenidas en el Decreto Reglamentario 129/23 y demás normativa aplicable.



ARTÍCULO 50° - EXTINCIÓN DEL CONTRATO

La relación contractual quedará extinguida por cualquiera de las siguientes causales:

- a. Vencimiento del plazo contractual o agotamiento de las cantidades previstas en el presente Pliego;
- b. Mutuo acuerdo entre las partes;
- c. Modificación de las prestaciones o de las condiciones de ejecución del servicio sin la previa conformidad expresa del GCABA;
- d. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario;
- e. Concurso preventivo del adjudicatario, cuando hubiere sido excluido judicialmente de la administración de sus bienes;
- f. Quiebra del adjudicatario;
- g. Por incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones a su cargo;
- h. Toda otra causal de rescisión, revocación o extinción contractual, con o sin culpa del adjudicatario, prevista en la Ley 2.095, su reglamentación, el presente Pliego y demás normativa aplicable.
- i. Rescate del SPHU por parte del GCABA: Se entenderá por rescate la decisión unilateral adoptada por el GCABA, fundada en razones de interés público debidamente justificadas, mediante la cual se dispone la finalización anticipada del contrato, sin que ello implique incumplimiento imputable al adjudicatario.

En todos los casos en que se disponga la rescisión y/o extinción del contrato, con excepción de los supuestos previstos en los incisos a), b) y d), el adjudicatario perderá de pleno derecho las garantías constituidas, sin perjuicio de las acciones legales, indemnizaciones y penalidades que pudieran corresponder al GCABA.



ARTÍCULO 51° - SEGUROS

A. Generalidades

El adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio.

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con antelación no menor a CUARENTA Y OCHO (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prórrogas.

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la relación Contractual, con una antelación no menos de CUARENTA Y OCHO (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas.

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras.

B. De las compañías aseguradoras

Las coberturas de seguros deberán ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los \$ 50.000.000.000 (pesos cincuenta mil millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma.

Deberá acreditar también una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la República Argentina.

Lo dicho anteriormente y enumerado en materia de patrimonio no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/o Caución (Garantías de cumplimiento).

C. De los seguros en particular

1. Laborales

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.

Seguro de Riesgos del Trabajo



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de dependencia:

Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del adjudicatario, amparados por la cobertura del contrato de afiliación _____, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo”.

2. Seguro de Accidentes Personales (En caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia con el adjudicatario.

Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., sus funcionarios y/o empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el adjudicatario, amparados por la póliza _____ y por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión de trabajo”.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes:

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados en póliza.

Alcance de las coberturas:

Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Mínimo):

- Muerte: \$11.000.000 (Pesos once millones).
- Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: \$11.000.000 (Pesos once millones).
- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): \$750.000 (Pesos setecientos cincuenta mil).

3. Seguro de Responsabilidad Civil comprensiva

El adjudicatario debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños que como consecuencia de tareas inherentes a su actividad pudieran ocasionar a personas, bienes o cosas de propiedad del GCABA o de terceros.

Suma Asegurada Mínima: La misma será por un monto mínimo de \$500.000.000 (Pesos quinientos millones). Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluirse de corresponder en cada caso: i) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y /o explosión, descargas eléctricas; ii) Daños por caída de objetos, carteles y/o letreros.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

4. Seguro de Automotor

El adjudicatario debe asegurar, bajo póliza automotor de los vehículos y/o móvil utilizados en la prestación del servicio, la responsabilidad civil obligatoria de conformidad con lo establecido en la normativa vigente:

Por lesiones y/o muerte y daños a cosas de terceros no transportados y por lesiones y/o muerte únicamente de terceros transportados.

Sumas Aseguradas:

Por acontecimiento hasta los límites máximos y uniformes de cobertura por acontecimiento autorizados por la SSN, de acuerdo a la categoría de vehículo.

5. Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva (en caso de corresponder)

El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitida a efectos de cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente 25.675. Asimismo, dicha póliza deberá remitirse en original ante la Gerencia Operativa de Contrataciones (DGCyC), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Conjunta 2/SSFINAPRA/15.

ARTÍCULO 52° - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO

El CONTRATO no podrá ser transferido o cedido por el adjudicatario a terceros sin previa autorización expresa del GCABA, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad.

En este sentido, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley 2.095, cuando el cocontratante transfiriera o cediera todo o parte del contrato sin que ello fuere autorizado previamente por la entidad contratante, ésta debe rescindir unilateralmente el contrato por culpa del co-contratante, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

Además, el contratista será pasible de los daños y perjuicios que su incumplimiento le cause a la Administración. En todos los casos el cedente continuará obligado solidariamente con el adjudicatario (cesionario) por las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

La transferencia autorizada del contrato deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhibida en los mismos medios y plazos que la ADJUDICACIÓN.

ARTÍCULO 53° - CERTIFICACIÓN

Durante toda la vigencia del vínculo contractual que se origine con motivo de la presente Licitación entre el GCABA y el adjudicatario, se emitirán certificados mediante los cuales el GCABA reconocerá al adjudicatario el monto correspondiente a los trabajos contractuales conforme lo indicado en el artículo 27° - ESQUEMA DE RETRIBUCIÓN. Dichos certificados deberán numerarse en forma correlativa, comenzando por el número UNO (1), correspondiente al primer mes de prestación, bajo la denominación del servicio y zona (de corresponder) adjudicado.

Los certificados deberán contener el detalle de las tareas ejecutadas y encontrarse acompañados de la correspondiente documentación respaldatoria, que la Autoridad de Aplicación disponga. La presentación deberá efectuarse respetando los canales establecidos en el Artículo 43° - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES. Asimismo, el certificado deberá encontrarse suscripto por el Representante Técnico del adjudicatario.

No serán objeto de certificación aquellos trabajos ejecutados en forma incorrecta o realizados sin autorización expresa de la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en el presente Pliego.



ARTÍCULO 54° - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

El Régimen de Redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente contratación se rige por la Ley 2.809 y su reglamentación.

Será de aplicación la siguiente Estructura de Costos Estimada:

RUBRO	INCIDENCIA
Mano de Obra	
Maquinaria	
Combustible y Lubricantes	
Insumos	
Ropa del personal	
Productos Químicos	
Bolsas	
Gastos generales	
TOTAL	100%

ARTÍCULO 55° - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Adjudicatario queda obligado irrevocablemente a:

- Mantener en carácter confidencial toda información a la que acceda en desarrollo de los servicios de recolección, barrido y limpieza de residuos sólidos urbanos; provisión y mantenimiento de contenedores y cestos papeleros; telemetría y mantenimiento de equipos e instalaciones; y acondicionamiento, puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
2026 - Año del 32° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Higiene
Secretaría de Higiene
Jefatura de Gabinete de Ministros

y valorización de residuos sólidos urbanos. No podrá revelar, comunicar ni divulgar tal información a terceros sin autorización expresa del GCABA.

- b. Reconocer que la titularidad exclusiva de toda la información generada en el desarrollo de la presente contratación corresponde al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo datos de telemetría, procesos operacionales, registros, especificaciones técnicas, reportes de operación y resultados de la planta, sin perjuicio de las obligaciones de publicidad y acceso a la información pública que correspondan al GCABA conforme la normativa vigente.
- c. No utilizar dicha información bajo ningún concepto para fines distintos a los de la presente contratación, ni para propósitos competitivos, comerciales, o en beneficio propio o de terceros.
- d. Aceptar y cooperar con las medidas de control y supervisión que implemente el GCABA, incluyendo auditorías, inspecciones, verificaciones de seguridad de datos y acceso a registros, en cualquier momento de la vigencia del Contrato.

El Adjudicatario asume responsabilidad integral por el cumplimiento de las presentes obligaciones por parte de su personal, subcontratistas y todo tercero que, por cualquier motivo, tome conocimiento de la información alcanzada por este artículo en el marco de la prestación.

Las obligaciones previstas en el presente artículo tienen carácter irrevocable, subsistiendo con posterioridad a la conclusión, rescisión o extinción del Contrato por cualquier causa, sin límite temporal.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Proyecto

Número: IF-2026-39023742-GCABA-SSHIG

Buenos Aires, Viernes 28 de Agosto de 2026

Referencia: s/ Anteproyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Servicio Público de Higiene Urbana

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 87 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.08.28 20:39:11 -03:00

Juan Malcolm
Subsecretario
SUBSECRETARIA HIGIENE
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.08.28 20:39:12 -03:00